



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION française

Mardi 10 — Vendredi 13 août 1982

125ème ANNEE N° 54

Sommaire

Lois

- LOI N° 82-64 du 6 août 1982 autorisant l'adhésion de la Tunisie à la Charte Africaine de Droits de l'Homme et des Peuples 1689**
- LOI N° 82-65 du 6 août 1982 portant modification de l'article 3 du décret-loi N° 81-7 du 1er septembre 1981 relatif à la situation des agents publics élus membres à la Chambre des Députés 1689**
- LOI N° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité 1689**
- LOI N° 82-67 du 6 août 1982 portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche 1691**
- LOI N° 82-68 du 6 août 1982 portant constitution d'une mutuelle des personnels, de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation 1696**
- LOI N° 82-69 du 6 août 1982 portant constitution d'une mutuelle des personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile 1697**
- LOI N° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des Forces de Sécurité Intérieure 1698**

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

LISTES d'aptitude 1708

Ministère de l'Intérieur

DECRET N° 82-1107 du 21 juillet 1982 portant prorogation du délai fixé par l'article 12 de la loi N° 67-28 du 30 juin 1967 portant institution du livret de famille 1708

DECRET N° 82-1108 du 21 juillet 1982 rapportant le décret N° 74-509 du 26 avril 1974 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis d'une partie de l'immeuble sis à Tunis, 43, Avenue Bab Djedid nécessaire à l'aménagement de l'entrée du centre culturel de Tourbet El Bey 1708

Ministère du Plan et des Finances

NOMINATION du Directeur de Cabinet du Ministre du Plan et des Finances 1709

ARRETE du Ministre du Plan et des Finances du 6 août 1982 relatif au prix de rétrocession des alcools 1709

NOMINATION de contrôleurs financiers 1709

Ministère de l'Economie Nationale

ARRETES du Premier Ministre du 21 juillet 1982 autorisant la construction de lignes d'énergie électrique 1710

ARRETES du Ministre de l'Economie Nationale du 21 juillet 1982 relatifs à des permis de recherche 1711

Ministère de l'Equipement

DECRET N° 82-1109 du 21 juillet 1982 portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public au domaine privé de l'Etat 1711

TABEAU parcellaire 1712

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

DECRET N° 82-1106 du 21 juillet 1982 fixant le nombre et la nature des directions d'études, de département de stage et de travaux dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche 1712

SITUATION administrative d'un Directeur 1715

NOMINATION de Maîtres de Conférences 1715

ARRETE du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du 6 août 1982 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'administrateur principal 1716

Ministère de l'Agriculture

DECRET N° 82-1110 du 21 juillet 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques 1716

DECRET N° 82-1111 et 1112 du 21 juillet 1982 portant attribution de terres collectives à titre privé 1719

Ministère de la Santé Publique

NOMINATION d'un Maître de Conférences 1719

Circulaire

Banque Centrale de Tunisie

CIRCULAIRE N° 82-2 du 8 mars 1982 (rectificatif) 1720

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur

AVIS relatifs aux opérations de recensement dans les communes de Sedjnane et Carthage 1720

Ministère du Plan et des Finances

AVIS relatif à l'ouverture de la huitième émission de la 18ème tranche nouvelle de bons d'équipement 1720

Banque Centrale de Tunisie

SITUATION de la Banque Centrale de Tunisie 1721

Annonces

ANNONCES 1722

ADJUDICATIONS et appels d'offres 1731

Lois

Loi N° 82-64 du 6 août 1982, autorisant l'adhésion de la Tunisie à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (1).

Au nom du peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est autorisée l'adhésion de la Tunisie à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, annexée à la présente loi et adoptée par la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement lors de sa 18ème session ordinaire tenue à Nairobi du 24 au 27 juin 1981.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 6 août 1982

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 30 juillet 1982.

Loi N° 81-65 du 6 août 1982, portant modification de l'article 3 du décret - loi N° 81-7 du 1er septembre 1981 relatif à la situation des agents publics élus membres à la Chambre des Députés (1).

Au nom du peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — L'article 3 du décret-loi n° 81-7 du 1er septembre 1981 relatif à la situation administrative des agents publics élus membres à la Chambre des Députés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3. (nouveau). — A la cessation de leur fonction parlementaire, les agents mis en disponibilité spéciale réintègrent de plein droit leur cadre d'origine en conservant le grade ou la catégorie dont ils sont titulaires. Ils bénéficient des indemnités afférentes à l'emploi fonctionnel dont ils étaient chargés à la date de leur mise en disponibilité spéciale et ce jusqu'à la régularisation de leur situation administrative par leur nomination à un emploi fonctionnel équivalent à celui dont ils étaient chargés avant leur élection à la Chambre des Députés.

Cette réintégration est effectuée même en surnombre au cas où il n'existe pas d'emploi vacant dans leur cadre d'origine.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 30 juillet 1982.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 6 août 1982

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Loi N° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité (1).

Au nom du Peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions Générales

Article Premier. — Le Ministre de l'Economie Nationale assure la direction d'ensemble de la normalisation et le contrôle général de son application dans l'économie du pays.

Il est notamment chargé :

1°) de fixer les directives générales qui doivent être suivies dans l'établissement des diverses normalisations ;

2°) de faire dresser et tenir à jour les programmes des travaux de normalisation ;

3°) de prononcer l'homologation ou le rejet des projets de normes qui lui sont présentés ;

4°) de déterminer les conditions d'application des normes, d'exercer le contrôle de cette application et de statuer sur les demandes de dérogation aux normes ;

5°) d'arbitrer les litiges qui pourraient s'élever entre les organismes tunisiens d'élaboration de normes ;

6°) de contrôler les litiges qui pourraient s'élever dans les conditions définies par la présente loi.

Sa compétence s'étend à tous les produits et à toutes les fabrications.

Article 2. — Le Ministre de l'Economie Nationale est spécialement chargé de coordonner les travaux de normalisation et d'en assurer l'unité de vues.

A cet effet, toute décision générale prise par un Ministre pour la normalisation dans les branches d'activité le concernant, requiert l'avis préalable du Ministre de l'Economie Nationale.

L'homologation des projets de normes par le Ministre de l'Economie Nationale requiert l'avis préalable des Ministres concernés par l'objet de ces projets.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 30 juillet 1982.

Chapitre II

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle

Article 3. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé " Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle " .

Il est placé sous la tutelle du Ministre de l'Economie Nationale et son siège est fixé à Tunis.

Il est régi par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi .

Article 4. — L'Institut a pour mission d'entreprendre toutes actions concernant la normalisation, la qualité des produits et des services, la métrologie et la protection de la propriété industrielle.

Dans ce cadre, l'Institut est chargé :

- De centraliser et de coordonner tous les travaux études et enquêtes concernant la normalisation, la qualité, la métrologie et la protection de la propriété industrielle .

- De transmettre aux organismes concernés par la normalisation les directives générales du Ministre de l'Economie Nationale et s'assurer de leur exécution,

- De prêter à ces organismes son concours pour l'élaboration technique des normes qui leur incombent, de vérifier les projets des normes établis par eux et de les soumettre à l'homologation Ministérielle .

- De représenter la Tunisie aux réunions internationales concernant la normalisation et auprès des organismes similaires étrangers et internationaux avec lesquels il est habilité à coopérer .

- De jouer un rôle général de diffusion, d'information et de propagande pour tout ce qui concerne la normalisation, la qualité, la métrologie et la protection de la propriété industrielle.

- De promouvoir toutes actions de formation et de perfectionnement en matière de normalisation, de qualité, de métrologie et de protection de la propriété industrielle .

- De promouvoir la création et d'assurer la gestion des marques nationales de conformité aux normes et de certificats de qualité notamment par la délivrance d'autorisation d'utilisation de ces marques et certificats,

- De certifier la qualité des produits locaux, importés et à l'exportation avec la coopération et le concours des instituts et laboratoires spécialisés .

L'Institut est plus particulièrement chargé :

1) **En matière de propriété industrielle :**

- De recevoir et d'examiner les demandes de Certificats d'Inventeurs ou de Brevets d'Invention, de les enregistrer, de délivrer des certificats et brevets et de les publier .

- De recevoir et d'examiner les demandes de marques de fabrique et de commerce, de les enregistrer et de les publier .

- De recevoir et d'examiner les demandes de dépôt de dessins et modèles, de les enregistrer et de les publier .

- De recevoir et d'enregistrer tous les actes affectant les droits de propriété industrielle, les contrats de licences et de cessions sur ces droits .

- d'Appliquer les dispositions relatives à la propriété industrielle, à sa protection, aux appellations d'origine et aux indications de provenance .

2) **En matière de métrologie :**

- d'Encourager et de promouvoir le lancement et l'exécution de programmes appropriés de métrologie .

- De fournir des services de mesure et d'étalonnage .

- d'Apporter son concours technique aux services chargés de la métrologie légale .

Article 5. — Les projets de normes sont élaborés au sein de Commissions Techniques constituées par l'Institut et comprenant les représentants de toutes les parties concernées par l'objet de la dite norme .

Chaque Commission est présidée par un des membres choisis par elle .

Le secrétariat de ces Commissions est assuré par l'Institut .

Les Comités Techniques de Normalisation existant à la date de la présente loi sont transformés en Commissions Techniques au sens de l'alinéa 1er du présent article .

La Commission Nationale Supérieure de Normalisation est dissoute à la date d'entrée en vigueur de la présente loi .

Article 6. — Les modalités de préparation, d'élaboration et de diffusion des normes sont fixées par décret.

Article 7. — L'Institut peut fournir des prestations de services à tout organisme public ou privé . Il peut, en cas de besoin, lorsqu'il ne dispose pas de moyens nécessaires, faire appel à des experts ou à des organismes spécialisés et négocier avec eux les opérations qui lui sont commandées .

Les modalités d'intervention sont déterminées par le règlement intérieur de l'Institut, approuvé par le Ministre de l'Economie Nationale .

Article 8. — L'Organisation administrative et financière de l'Institut et les modalités de son fonctionnement et de la tutelle de l'Etat sont fixées par décret .

Chapitre III

Homologation des Normes et Application des Normes Homologuées

Article 9. — L'Homologation des projets de normes est prononcée par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale, au vu du rapport de présentation établi par l'Institut .

Article 10. — Les normes homologuées sont d'application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs, les exportateurs et les services publics, dans les délais et selon les modalités fixés par l'arrêté d'homologation.

Toutes infractions à l'application des normes homologuées sont punies des sanctions prévues par

la réglementation et la législation en vigueur en matière de repression des fraudes .

Article 11. — Sous réserve des dérogations prévues à l'article 16 de la présente loi, la référence aux normes homologuées ou la mention explicite de leur application sont obligatoires dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les conseils de gouvernorats, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques .

Article 12. — Le Ministre de l'Economie Nationale peut effectuer, par les services de son Département ou par l'Institut, tant auprès des administrations publiques que des entreprises privées, les enquêtes nécessaires sur l'application effective des normes homologuées, les résultats de cette application ou les difficultés qu'elle peut éventuellement susciter .

Article 13. — d'autres catégories de normes que les normes homologuées peuvent être instituées par décret, fixant les critères permettant de déterminer, pour chaque projet de norme, la catégorie dont elle doit relever .

Chapitre IV

Marque Nationale de Conformité Aux Normes

Article 14. — La conformité aux normes est sanctionnée par l'apposition d'une marque nationale de conformité aux normes que seul l'Institut est habilité à en accorder le bénéfice aux producteurs .

L'Institut est habilité à percevoir des droits à l'occasion de la délivrance des marques de conformité aux normes . Le taux de ces droits est fixé par décret .

Le bénéfice de cette marque est réservé aux producteurs qui se conforment aux dispositions édictées par l'Institut, après approbation du Ministre de l'Economie Nationale et toute infraction à ces dispositions peut entraîner le retrait du bénéfice de la marque, sans préjudice de peines ou réparations éventuelles prévues par la législation en vigueur.

D'autres modalités de la sanction de la conformité aux normes peuvent être instituées par décret.

Article 15. — Les marques nationales de conformité aux normes sont déposées dans les conditions déterminées par la législation en vigueur sur les marques de fabrication et de commerce. Leur usage est soumis aux prescriptions et, le cas échéant, aux sanctions prévues par la dite législation.

Chapitre V

Dispense de l'application des normes homologuées

Article 16. — En cas de difficultés dans l'application des normes homologuées, des dérogations aux obligations édictées par les articles 10 et 11 de la présente loi peuvent être accordées par le Ministre de l'Economie Nationale.

Les demandes de dérogation sont adressées à l'Institut par les représentants qualifiés des producteurs ou des commerçants et notamment par les syndicats et organismes professionnels, ainsi que par les administrations publiques ou par tout intéressé.

L'Institut est chargé de les instruire et, après enquête et avis du Ministre compétent, propose la suite réservée à ces demandes à l'approbation du Ministre de l'Economie Nationale.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 17. — L'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle est habilité à percevoir toutes taxes afférentes à la mission qui lui est confiée.

La nature de ces taxes, leurs taux et les modalités de leur recouvrement sont fixés par décret.

Article 18. — En cas de dissolution de l'Institut National de Normalisation et de la Propriété Industrielle, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements de l'Institut.

Article 19. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès le 6 août 1982

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

Loi N° 82-67 du 6 août 1982, portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'Agriculture et de la Pêche (1).

Au nom du Peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. — La présente loi a pour objet de fixer les conditions et avantages applicables aux investissements à réaliser en Tunisie dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Art. 2. — Les garanties et avantages prévus par la présente loi concernant les investissements réalisés en Tunisie par les personnes physiques ou morales visées à l'article 7 de la présente loi.

Art. 3. — Est considérée comme investissement agricole et de pêche toute action de développement ayant pour but :

— de promouvoir les exploitants agricoles et les pêcheurs;

— d'accroître la production agricole et de pêche;

— d'améliorer la productivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 30 juillet 1982.

Art. 4. — L'investissement dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche peut être entrepris soit dans le cadre d'une opération ponctuelle distincte, soit dans le cadre d'un projet intégré.

Art. 5. — On entend par opérations ponctuelles une ou plusieurs actions d'investissement isolées répondant à un besoin donné.

Les listes des actions d'investissement entreprises dans le cadre d'opérations ponctuelles sont celles arrêtées par les textes en vigueur relatifs à l'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture et de la pêche.

Art. 6. — On entend par projet intégré tout projet revêtant le caractère d'une unité individualisée et comportant plusieurs actions liées entre elles et visant l'utilisation optimale du patrimoine objet du projet.

La liste des branches d'activités dans lesquelles peuvent être entrepris des projets intégrés sera fixée par décret.

Art. 7. — L'investissement dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche peut être réalisé.

- 1°) — dans le cadre d'une exploitation individuelle;
- 2°) — dans le cadre d'une exploitation exercée par des Sociétés Nationales ou des Etablissements Publics;
- 3°) — dans le cadre d'exploitation exercée par les personnes morales suivantes dont les associées ou actionnaires sont des personnes physiques de nationalité tunisienne : Coopératives, Sociétés Civiles ou Sociétés à Responsabilité Limitée;
- 4°) — dans le cadre de Sociétés Anonymes de nationalité tunisienne dûment autorisées, dans les conditions qui seront fixées par décret, à exploiter les terres agricoles;
- 5°) — dans le cadre d'une exploitation exercée par les Sociétés de Mise en Valeur et de Développement Agricole prévues aux articles 9 et 10 de la présente loi;
- 6°) — dans le cadre des formes juridiques visées à l'article 8 de la présente loi et dans les conditions fixées par cet article.

Les organismes visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article ne peuvent accéder à la propriété des terres à usage agricole.

L'exploitation des terres agricoles par les Sociétés visées au présent article ne leur donne pas le droit de posséder un fonds de commerce lié à cette exploitation.

Art. 8. — L'apiculture, l'aviculture, la multiplication de semences sélectionnées, les pépinières, la floriculture et la serriculture peuvent être exercées sous toutes formes juridiques par des personnes physiques de nationalité tunisienne ou des personnes morales tunisiennes constituées par des Nationaux Tunisiens. Ces personnes morales peuvent accéder à la propriété des terres agricoles nécessaires à l'exercice de leurs activités susvisées.

La pêche, l'aquaculture et la pisciculture en dehors des lacs intérieurs visés par l'article 2 de la loi n° 79-42 du 15 août 1979 modifiée par la loi n° 80-37 du 28 mai 1980 instituant le Commissariat Général à la Pêche, peuvent être exercées sous toutes formes juridiques par des entreprises de nationalité tunisienne conformément à la législation en vigueur et dûment agréées par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 9. — L'exploitation des terres à vocation agricole appartenant à l'Etat ne peut être exercée que par :

- 1°) — Les Sociétés Nationales et les Etablissements Publics;
- 2°) — Les Sociétés de Mise en Valeur et de Développement Agricole dans les conditions fixées à l'article 10 de la présente loi;
- 3°) — Les Coopératives Agricoles;
- 4°) — Les personnes physiques de nationalité tunisienne.

Les Organismes visés au paragraphe 2 du présent article ne peuvent accéder à la propriété des terres à usage agricole.

Art. 10. — Dans un but de mise en valeur et de développement, les terres agricoles appartenant à l'Etat, et dont les potentialités de production ne sont pas valorisées peuvent être mise en valeur par les offices et les établissements publics ou par les Unités Coopératives de Protections Agricole ou louées pour une durée approuvée, ne dépassant pas trente ans, à des Sociétés Anonymes, de nationalité Tunisienne, dite « Sociétés de Mise en Valeur et de Développement Agricole » dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation en capital.

Ces sociétés doivent répondre à l'ensemble des conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 3 du décret-loi n° 61-14 du 31 août 1961 relatif aux conditions d'exercices de certaines activités commerciales.

Nonobstant les dispositions du décret du 1er avril 1948 fixant le statut des représentants de l'Etat auprès des sociétés et groupements dans lesquels il détient une participation en capital, les sociétés de Mise en Valeur et de Développement agricole sont soumises au contrôle technique et financier de l'Etat, quel que soit le pourcentage de la participation directe ou indirecte de l'Etat au capital de ces sociétés.

Les conditions de la mise en valeur des terres domaniales agricoles par les Sociétés de Mise en valeur et de Développement Agricole seront fixées par décret.

CHAPITRE II

CLASSEMENT DE L'INVESTISSEMENT

Art. 11. — Les investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche sont classés dans l'une des catégories ci-après :

Catégorie « A » : Investissement entrepris par les petits et moyens agriculteurs et pêcheurs sous forme d'opérations ponctuelles ou dans le cadre de programmes régionaux de crédits supervisés.

Catégorie « B » : Investissement entrepris par les petits et moyens agriculteurs et pêcheurs sous forme de petits et moyens projets intégrés.

Catégorie « C » : Investissement entrepris dans le cadre de grandes exploitations sous formes d'opérations ponctuelles ou de projets intégrés, ou dans le cadre de réalisation de projets hautement productifs.

Art. 12. — Les petits et moyens agriculteurs sont définis par décret, en fonction notamment du revenu agricole de l'exploitant, de l'importance de ses terres

agricoles détenues en propriété et de la taille de l'exploitation objet du projet suivant la nature des spéculations adoptées.

Les petits et moyens pêcheurs sont définis par décret en fonction de l'équipement et des moyens de production mis en œuvre.

Art. 13. — Les petits et moyens projets sont ceux dont le coût est inférieur à un montant maximum qui sera fixé par arrêté conjoint des Ministres du Plan et des Finances et de l'Agriculture compte tenu de la nature de l'activité et de la taille de l'exploitation.

CHAPITRE III

AGREMENT DES INVESTISSEMENTS

Art. 14. — Les investissements de la catégorie « A » ne sont pas soumis à agrément sous réserve d'obtention, le cas échéant, des autorisations prévues par les textes spécifiques régissant les diverses spéculations concernées par les investissements dont il s'agit.

La procédure d'octroi de l'aide de l'Etat en faveur des investissements de la catégorie « A » réalisés par les petits et moyens agriculteurs et pêcheurs est celle prévue par des textes d'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture et de la pêche.

Art. 15. — Pour bénéficier des avantages de la présente loi, les promoteurs des investissements agricoles et de pêche des catégories « B » et « C » doivent obtenir l'agrément préalable du Ministre de l'Agriculture sur proposition de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles créée par l'article 16 de la présente loi.

Art. 16. — Il est créé une Agence de Promotion des Investissements Agricoles, placée sous la tutelle du Ministre de l'Agriculture.

L'Agence de Promotion des Investissements Agricoles est un Etablissement Public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Elle a pour objet de promouvoir les investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

L'Agence de Promotion des Investissements Agricoles fonctionne sous l'égide de la Commission des Investissements en tant que Sous-Commission d'agrément des projets agricoles et de pêche.

Les règles de fonctionnement et d'organisation de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles seront fixées par décret.

Art. 17. — Pour être agréé et bénéficier des avantages prévus par la présente loi, les investissements de la catégorie « C » doivent comporter un schéma de financement comprenant au moins 30 % de fonds propres y compris le cas échéant, la dotation visée à l'article 30 de la présente loi.

Art. 18. — Dans le cas où le projet agréé n'a pas reçu un commencement d'exécution deux ans après l'obtention de l'agrément, il pourra être procédé au retrait pur et simple de l'agrément après avis de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles qui aura entendu au préalable l'agriculteur bénéficiaire de l'agrément.

Art. 19. — Le transfert d'agrément ne peut être réalisé que sur autorisation du Ministre de l'Agriculture après avis de l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles.

CHAPITRE IV

DES AVANTAGES FISCAUX ET FINANCIERES

Section I

Avantages communs à toutes les catégories d'investissements

Art. 20. — Les investissements agricoles et de pêche bénéficient des avantages suivants communs à toutes les catégories d'investissements :

1°) — Dégrèvement des bénéfices et revenus réinvestis dans l'agriculture et la pêche à concurrence de 30 % du revenu annuel imposable à la contribution personnelle pour les personnes physiques et 50 % du bénéfice imposable à la patente, à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou à l'impôt agricole pour les personnes morales conformément à la législation en vigueur. Le dégrèvement susvisé s'applique aux réinvestissements physiques ou sous forme d'acquisition d'actions dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche;

2°) — Exonération des biens d'équipements destinés à l'agriculture et à la pêche des droits et taxes dûs à l'importation, à la fabrication et à la vente conformément à la législation en vigueur.

Section 2

Avantages spécifiques aux investissements de la catégorie « A »

Art. 21. — Les investissements de la catégorie « A » bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

1°) — Exonération pour les personnes physiques ou les sociétés de personnes de l'impôt agricole suivant le régime réel pendant les sept premières années de production et imposition au taux réduit de 5 % de la huitième à la dixième année de production.

Le montant de l'impôt agricole perçu lors de la commercialisation des produits agricoles sera, selon le cas, restitué ou déduit dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus.

2°) — Pour les entreprises assujetties à l'impôt de la patente, exonération de cet impôt pendant les sept premières années de production et imposition au taux réduit de 5 % de la huitième à la dixième année de production.

Le montant de l'impôt agricole perçu lors de la commercialisation des produits agricoles sera, selon le cas, restitué ou déduit de l'impôt de la patente dû.

Art. 22. — Les investissements de la catégorie « A » peuvent bénéficier des avantages prévus par les textes en vigueur relatifs à l'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture et de la pêche.

Section 3

Avantages spécifiques aux investissements de la catégorie « B »

Art. 23. — Les investissements de la catégorie « B » bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

1°) — A l'exclusion des sociétés anonymes d'exploitation, réduction de 50 % des droits de mutation dus au titre de l'acquisition des terres agricoles affectées aux projets agréés. Cette réduction n'est accordée qu'à la double condition de non cession de la terre ainsi affectée au projet pendant une période de 10 ans à compter de la date du contrat d'acquisition et le commencement des travaux prévus par le projet agréé dans un délai maximum de deux ans à partir de cette date;

2°) — Exonération pour les personnes physiques ou les sociétés de personnes, de l'impôt agricole suivant le régime réel pendant les sept premières années de production et de l'imposition au taux réduit de 5 % de la huitième à la dixième année de production.

Le montant de l'impôt agricole perçu lors de la commercialisation des produits agricoles sera, selon le cas, restitué ou déduit dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus.

3°) — Exonération pour les entreprises assujetties à l'impôt de la patente, exonération de cet impôt pendant les sept premières années de production et imposition au taux réduit de 5 % de la huitième à la sixième à la dixième année de production.

Le montant de l'impôt agricole perçu lors de la commercialisation des produits agricoles sera, selon le cas, restitué ou déduit de l'impôt de la patente dû.

4°) — Enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de l'entreprise, ainsi que des actes constatant l'augmentation du capital pendant une période de cinq ans, et ce, au titre des projets agréés et promus par des personnes morales;

5°) — Exonération pendant les cinq premières années de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières au titre des valeurs mobilières au titre des bénéfices distribués n'excédant pas annuellement 6 % de la valeur nominale des titres.

Art. 24. — Les investissements agréés de la catégorie « B » peuvent bénéficier des avantages financiers ci-après :

1°) — Prise en charge des frais d'études engagés pour la réalisation du projet ayant bénéficié d'un agrément et ce, dans la limite de 1 % du montant de l'investissement sans que le montant de la prise en charge de ces frais dépasse un montant fixé par arrêté conjoint des Ministres du Plan et des Finances et de l'Agriculture;

2°) — Octroi suivant le cas d'une subvention dont le montant est calculé sur la base des taux prévus par les textes d'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture et de la pêche appliqués à chacune des composantes du projet et au pourcentage de leurs montants;

3°) — Octroi de prêt pour financer l'investissement selon les taux et durées de remboursement prévus par les textes d'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture et de la pêche appliqués à chacune des composantes du projet et au pourcentage de leurs montants sans toutefois que l'autofinancement pour l'ensemble du projet soit inférieur à 10 %.

4°) — Octroi d'une bonification des taux d'intérêt des crédits bancaires contractés au titre du financement des investissements agréés, calculée de manière à faire bénéficier les dits projets des mêmes taux que ceux prévus par les textes d'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture et de la pêche;

Art. 25. — Les investissements agréés de la catégorie « B » promus par les jeunes agriculteurs et pêcheurs tels que définis par l'article 26 de la présente loi peuvent bénéficier outre les avantages visés ci-dessus, des avantages spécifiques suivants :

1°) — Octroi d'une dotation remboursable n'excédant pas 80 % de l'auto-financement requis;

2°) — Octroi de prêts fonciers aux jeunes agriculteurs susvisés pour l'acquisition de la terre agricole objet du projet.

Les conditions et les modalités d'octroi de la dotation remboursable, ainsi que des prêts fonciers seront fixées par décret.

Art. 26. — Sont considérés comme jeunes agriculteurs et pêcheurs :

— Les fils d'agriculteurs et de pêcheurs de moins de 35 ans exerçant leur activité principale dans le secteur de l'agriculture et de la pêche ou ayant acquis une spécialisation dans le domaine et de la pêche;

— Les jeunes de moins de 35 ans sortant des Etablissements d'enseignement et de formation agricoles et de pêche et des Centres de Gestion.

Section 4

Avantages spécifiques aux investissements de la catégorie « C »

Art. 27. — Les investissements agréés de la catégorie « C » bénéficient des avantages fiscaux ci-après :

1°) — A l'exclusion des sociétés anonymes d'exploitation, réduction de 50% des droits de mutation dus au titre de l'acquisition des terres agricoles affectées aux projets agréés. Cette réduction n'est accordée qu'à la double condition de non cession de la terre ainsi affectée au projet pendant une période de 10 ans à compter de la date du contrat d'acquisition et le commencement des travaux prévus par le projet agréé dans un délai maximum de deux ans à partir de cette date;

2°) — Exonération pour les personnes physiques ou les sociétés de personnes de l'impôt agricole suivant le régime réel pendant les sept premières années de production et imposition au taux réduit de 8 % de la huitième à la dixième année de production.

Le montant de l'impôt agricole perçu lors de la commercialisation des produits agricoles sera, selon le cas, restitué ou déduit dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus.

3°) — Pour les entreprises assujetties à l'impôt de la patente, exonération de cet impôt pendant les sept premières années de production et imposition au taux de 8 % de la huitième à la dixième année de production.

Le montant de l'impôt agricole perçu lors de la commercialisation des produits agricoles sera, selon le cas, restitué ou déduit de l'impôt de la patente dû.

4°) — Enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de l'entreprise, ainsi que des actes constatant l'augmentation du capital pendant une période de cinq ans, et ce, au titre des projets agréés et promus par des personnes morales;

5°) — Exonération pendant les cinq premières années de l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières au titre des bénéfices distribués n'excédant pas annuellement 6 % de la valeur nominale des titres.

Art. 28. — Les investissements agréés de la catégorie « C » peuvent bénéficier également de la prise en charge des frais d'études engagés pour la réalisation du projet ayant bénéficié d'un agrément et ce, dans la limite de 1 % du montant de l'investissement sans que le montant de la prise en charge de ces frais dépasse un montant fixé par arrêté conjoint des Ministres du Plan et des Finances et de l'Agriculture.

Art. 29. — Les crédits contractés pour la réalisation des investissements agréés de la catégorie « C » seront accordés à des taux préférentiels par rapport aux taux d'intérêt des crédits d'investissements pratiqués dans les secteurs autres qu'agricoles.

Art. 30. — Les investissements agréés de la catégorie « C » promus par les jeunes agriculteurs et pêcheurs tels que définis à l'article 26 de la présente loi bénéficieront d'une dotation remboursable, n'excédant pas 50 % de la part d'autofinancement, dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par décret.

Art. 31. — Lorsque le projet revêt une importance ou un intérêt particulier pour l'économie nationale, il peut être accordé directement ou en complément des avantages prévus ci-dessus l'octroi de ces mêmes avantages dans les conditions plus favorables aux promoteurs, modulés en fonction de la nature de la production engendrée par le projet, du niveau de la production destinée à l'exportation, du degré d'intégration du projet, compte tenu des objectifs prioritaires des plans de développement.

Le bénéfice de ces avantages peut être accordé par convention après avis de la Commission des Investissements.

Art. 32. — Les investissements agréés de la catégorie « C » bénéficient de la garantie de transfert des capitaux investis en devises et des revenus y afférents au profit des investisseurs non-résidents après justification auprès de la Banque Centrale de Tunisie des montants à transférer.

En cas de cession ou de liquidation, la garantie de transfert du capital investi en devises porte sur le produit réel de la cession ou de la liquidation.

Art. 33. — Les non-résidents promoteurs de projets agréés peuvent, en outre, bénéficier de facilités d'établissement en Tunisie dans le cadre de la réalisation des projets et ce, conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 5

Dispositions Diverses

Art. 34. — Les avantages financiers prévus par la présente loi seront accordés, selon le cas, sur les ressources du fonds spécial de développement de l'agriculture ou du Fonds Spécial d'Encouragement à la Pêche.

Art. 35. — La gestion de l'aide consentie par l'Etat sera confiée à un ou plusieurs organismes bancaires en vertu d'une convention particulière à conclure entre le Ministère du Plan et des Finances et chacun de ces organismes.

Cette convention précisera notamment les conditions et les modalités de déblocage de l'aide accordée et les garanties à prendre éventuellement en sûreté de remboursement des Prêts octroyés.

Art. 36. — Les agriculteurs et entreprises agricoles et de pêche bénéficiaires des avantages prévus par la présente loi sont soumis au contrôle de Commissaires du Gouvernement, désignés par le Ministre du Plan et des Finances, chargés de contrôler l'exécution des programmes d'investissement qui ont justifié l'attribution de ces avantages.

Art. 37. — Par dérogation aux alinéas 1 et 2 de l'article 21 et aux alinéas 2 et 3 des articles 23 et 27 de la présente loi, les investissements des catégories « A » et « B » et « C », à réaliser dans les régions les moins développées, bénéficient des avantages ci-après :

1°) — Exonération des personnes physiques et des sociétés de personnes de l'impôt agricole selon le régime réel et ce, dans les dix premières années de production;

Le montant de l'impôt agricole perçu lors de la commercialisation des produits agricoles sera, selon le cas, restitué ou réduit dans le cadre de la déclaration annuelle des revenus;

2°) — pour les entreprises assujetties à l'impôt de la patente, exonération de cet impôt pendant les dix premières années de production.

Le montant de l'impôt agricole reçu lors de la commercialisation des produits agricoles sera restitué.

Les délégations territoriales comprises dans les régions les moins développées visées au premier alinéa du présent article, seront déterminées par décret.

Art. 38. — L'alinéa 1 de l'article premier de la loi n° 69-56 du 22 septembre 1969 relative à la réforme des structures agricoles, modifiée par la loi n° 71-15 du 13 avril 1971 est modifié comme suit :

Article Premier. — (alinéa 1 nouveau). — Le droit de propriété des terres à vocation agricole ne peut appartenir qu'aux personnes physiques de nationalité tunisienne, aux coopératives, ou aux personnes morales publiques, ainsi qu'aux sociétés civiles et sociétés à responsabilité limitée dont les associés sont des personnes physiques de nationalité tunisienne. Ce droit peut également appartenir aux personnes morales tunisiennes constituées de nationaux tunisiens et exerçant l'apiculture, l'aviculture, la multiplication des semences sélectionnées, les pépinières, la floriculture ou la serriculture et ce dans la limite des superficies nécessaires à l'exercice de leurs activités.

Art. 39. — L'article 2 de la loi n° 69-56 du 22 septembre 1969 relative à la réforme des structures agricoles modifiée par la loi n° 71-15 du 13 avril 1971 est complété ainsi qu'il suit :

5°) — Les Sociétés à Responsabilité limitée constituées par des personnes physiques de nationalité tunisienne;

6°) — Les Sociétés Anonymes de nationalité tunisienne dûment autorisées à exploiter les terres agricoles dans les conditions fixées par décret;

7°) — Les personnes morales tunisiennes constituées de personnes physiques de nationalité tunisienne et exerçant l'apiculture, l'aviculture, la multiplication des semences sélectionnées, les pépinières, la floriculture ou la serriculture.

8°) — Les Sociétés de Mise en Valeur et de Développement Agricole dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 de la présente loi.

Art. 40. — Le taux de l'impôt sur la patente dû par les entreprises d'exploitation agricole est fixée à 15 %.

Art. 41. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 6 août 1982

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

Loi N° 82-68 du 6 août 1982, portant constitution d'une Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation (1).

Au nom du Peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Il est constitué une société mutuelle dénommée « Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation » à laquelle sont affiliés obligatoirement tous les agents appartenant à ces trois corps, et ce, moyennant une cotisation dont le montant est retenu à la source sur leurs traitements et émoluments. L'Administration reversera le montant des cotisations à la Mutuelle.

Les retraités des corps de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation peuvent, s'ils le désirent, continuer à adhérer à la Mutuelle, sous réserve qu'ils continuent à verser le montant de leurs cotisations et qu'ils ne soient pas adhérents à une autre mutuelle ou bénéficiaires, en vertu d'une législation spéciale, d'aides ou avantages plus favorables et de même nature que ceux accordés par la Mutuelle de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation. Les modalités d'adhésion de ces retraités et de la cessation de cette adhésion seront définies par le règlement intérieur de la Mutuelle.

La Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation est placée sous la tutelle du Ministre de l'Intérieur et son siège est fixé à Tunis.

Art. 2. — La Mutuelle a pour but de mener, dans l'intérêt de ses membres, de leurs conjoints et de leurs veuves non affiliées à un organisme semblable, ainsi que de leurs enfants à charge, une action de prévoyance basée sur la solidarité, l'entraide et la coopération; cette action d'entraide et de prévoyance sociale complémentaire qui sera précisée par le règlement intérieur de la Mutuelle, tend notamment à :

a) couvrir en tout ou partie les frais de soins médicaux ou d'actes chirurgicaux, d'hospitalisation, de maternité et d'enterrement qui ne sont pas couverts par le régime commun obligatoire de la prévoyance sociale en vigueur et ceux des actes médicaux ou chirurgicaux qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prodigués aux affiliés et à leurs familles;

b) rembourser ou couvrir en tout ou partie les frais scolaires (tels que pensions et fournitures scolaires etc ...) et les frais de participation aux colonies de vacances des enfants des affiliés.

La Mutuelle peut également mener une action de promotion sociale, culturelle et sportive au profit de ses adhérents.

Art. 3. — La Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation est administrée par un Conseil d'Administration.

Un décret fixera l'organisation administrative et financière de la Mutuelle, ainsi que les règles de son fonctionnement.

Art. 4. — Les ressources de la Mutuelle proviennent, essentiellement des revenus de ses biens propres, des dotations et subventions servies par l'Etat ou par les collectivités publiques, du montant des retenues obligatoires effectuées à la source sur les traitements et émoluments des affiliés au titre des cotisations et des montants des cotisations versées directement par les adhérents retraités, ainsi que de la quote-part prélevée, conformément à la législation en vigueur, au profit des agents verbalisateurs sur les montants des contraventions dressées par eux en matière de circulation terrestre et qui aurait dû leur être servie sous forme d'indemnité spéciale.

Dans le cadre de la législation en vigueur et après autorisation du Ministre de l'Intérieur, la Mutuelle peut recevoir des dons et legs comme elle peut organiser à son profit des fêtes, des loteries et des collectes de fonds dont les produits constituent pour elle d'autres ressources occasionnelles.

Les montants des cotisations, prévues au présent texte à caractère législatif, seront fixés par le règlement intérieur de la Mutuelle selon les différents indices ou catégories des affiliés.

Le règlement intérieur de la Mutuelle sera déterminé par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Art. 5. — La Mutuelle ne distribue pas de bénéfices à ses adhérents et n'a pas de but lucratif.

En cas de dissolution de la dite Mutuelle, son patrimoine fera retour à l'Etat.

Art. 6. — Les personnels du Ministère de l'Intérieur appartenant aux corps administratifs, affiliés à la « Mutuelle des Personnels du Ministère de l'Intérieur » avant la promulgation de la présente loi, peuvent, s'ils le désirent, adhérer à la Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sûreté Nationales et des Prisons et de la Rééducation et continuer à verser leurs cotisations dont le montant sera retenu à la source sur leurs traitements et émoluments. L'Administration versera le montant des cotisations à la Mutuelle.

Art. 7. — Est dissoute la Mutuelle des Personnels du Ministère de l'Intérieur créée par la loi n° 68-28 du 27

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 30 juillet 1982.

juillet 1968, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 75-7 du 9 février 1975.

Art. 8. — Est transférée à la Mutuelle créée par la présente loi et au prorata du nombre de ses adhérents, la part qui lui revient du patrimoine de la Mutuelle des Personnels du Ministère de l'Intérieur.

Une commission, dont les membres seront désignés par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et du Plan et des Finances, sera chargée de la liquidation de la Mutuelle des Personnels du Ministère de l'Intérieur et effectuera un inventaire et un état des lieux assortis d'une évaluation en vue de déterminer la part du patrimoine de la mutuelle dissoute qui revient à la Mutuelle des Personnels de la Police et de la Sécurité Nationales et des Prisons et de la Rééducation.

Les opérations de liquidation seront prescrites par le Ministre chargé des Finances.

Art. 9. — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 68-28 du 27 juillet 1968, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 75-7 du 19 février 1975.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanes, le 6 août 1982

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Loi N° 82-69 du 6 août 1982, portant constitution d'une Mutuelle des Personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile (1).

Au nom du Peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Il est constitué une société mutualiste dénommée « Mutuelle des Personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile » à laquelle sont affiliés obligatoirement tous les agents appartenant à ces deux corps, et ce, moyennant une cotisation dont le montant est retenu à la source sur leurs traitements et émoluments. L'Administration reversera les montants des cotisations à la Mutuelle.

Les retraités des corps de la Garde Nationale et de la Protection Civile peuvent, s'ils le désirent, continuer à adhérer à la mutuelle sous réserve qu'ils continuent à verser le montant de leurs cotisations et qu'ils ne soient pas adhérents à une autre mutuelle ou bénéficiaires, en vertu d'une législation spéciale, d'aides ou avantages plus favorables et de même nature que ceux accordés par la Mutuelle des personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile. Les modalités d'adhésion de ces retraités et de la cessation de leur adhésion seront définies par le règlement intérieur de la Mutuelle.

La Mutuelle des Personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile est placée sous la tutelle du Ministre de l'Intérieur et son siège est fixé à Tunis.

Art. 2. — La mutuelle a pour but de mener, dans l'intérêt de ses membres, de leurs conjoints et de leurs veuves non affiliés à un organisme semblable, ainsi que de leurs enfants à charge, une action de prévoyance basée sur la solidarité, l'entraide et la coopération. Cette action d'entraide et de prévoyance sociale complémentaire qui sera précisée par le règlement intérieur de la Mutuelle tend notamment à :

a) couvrir en tout ou partie les frais de soins médicaux ou d'actes chirurgicaux, d'hospitalisation, de maternité et d'enterrement qui ne sont pas couverts pas le régime commun obligatoire de la prévoyance sociale en vigueur et ceux des actes médicaux ou chirurgicaux qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prodigués aux affiliés et à leurs familles;

b) rembourser ou couvrir en tout ou partie les frais scolaires (tels que pensions et fournitures scolaires, etc...) et les frais de participation aux colonies de vacances des enfants des affiliés.

La Mutuelle peut également mener une action de promotion sociale, culturelle et sportive de ses adhérents.

Art. 3. — La Mutuelle des personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile est administrée par un Conseil d'Administration.

Un décret fixera l'organisation administrative et financière de la Mutuelle, ainsi que les règles de son fonctionnement.

Art. 4. — Les ressources de la Mutuelle proviennent essentiellement des revenus de ses biens propres, des dotations et subventions servies par l'Etat ou par les collectivités publiques, du montant des retenues obligatoires effectuées à la source sur les traitements et émoluments des affiliés au titre des cotisations et des montants des cotisations versées directement par les adhérents retraités, ainsi que de la quote-part prélevée, conformément à la législation en vigueur, au profit des agents verbalisateurs sur les montants des contraventions dressées par eux en matière de circulation terrestre et qui aurait dû leur être servie sous forme d'indemnité spéciale.

Dans le cadre de la législation en vigueur et après autorisation du Ministre de l'Intérieur, la Mutuelle peut recevoir des dons et legs comme elle peut organiser à son profit des fêtes, des loteries et des collectes de fonds dont les produits constituent pour elle d'autres ressources occasionnelles.

Les montants des cotisations, prévues au présent texte à caractère législatif, seront fixés par le règlement intérieur de la Mutuelle selon les différents indices ou catégories des affiliés.

Le règlement intérieur de la Mutuelle sera déterminé par arrêté du Ministre de l'Intérieur.

Art. 5. — La Mutuelle ne distribue pas de bénéfices à ses adhérents et n'a pas de but lucratif.

En cas de dissolution de la dite Mutuelle, son patrimoine fera retour à l'Etat.

Art. 6. — Est dissoute la Mutuelle des Personnels du Ministère de l'Intérieur créée par la loi n° 68-28 du 27 juillet 1968 telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 75-7 du 9 février 1975.

Art. 7. — Est transférée à la Mutuelle créée par la présente loi et au prorata du nombre de ses adhérents,

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 30 juillet 1982.

la part qui lui revient du patrimoine de la Mutuelle des Personnels du Ministère de l'Intérieur.

Une commission, dont les membres seront désignés par arrêté conjoint des Ministres de l'Intérieur et du Plan et des Finances, sera chargée de la liquidation de la Mutuelle des Personnels du Ministère de l'Intérieur et effectuera un inventaire et un état des lieux assortis d'une évaluation en vue de déterminer la part du patrimoine de la Mutuelle dissoute qui revient à la Mutuelle des Personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile.

Les opérations de liquidation seront prescrites par le Ministre chargé des Finances.

Art. 8. — Sont abrogées les dispositions de la loi n° 68-28 du 27 juillet 1968, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 75-7 du 19 février 1975.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanes, le 6 août 1982

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Loi N° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des Forces de Sécurité Intérieure (1).

Au nom du peuple,

Nous **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. — Les Forces de Sécurité Intérieure sont une force armée civile dont les agents sont régis par les dispositions du présent statut général et des statuts particuliers relatifs à chaque corps.

Art. 2. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure relèvent du Ministre de l'Intérieur, sous la haute autorité du Président de la République qui peut les requérir et les mander soit directement soit par l'intermédiaire du Premier Ministre ou du Ministre de l'Intérieur. Le Premier Ministre dispose des Forces de Sécurité Intérieure conformément à la Constitution et notamment à son article 60.

Art. 3. — Il sera fait usage des armes par les Forces de Sécurité Intérieure conformément à la législation en vigueur, et notamment aux dispositions des articles 39, 40 et 42 du Code Pénal ou dans les cas exceptionnels prévus par la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements, et particulièrement les dispositions du second alinéa de son article 20.

Art. 4. — Les Forces de Sécurité Intérieure comprennent les agents de la Sûreté Nationale, de la

Police Nationale, de la Garde Nationale, de la Protection Civile et les agents des prisons et de la rééducation.

Seront fixés par décret les statuts particuliers des différents corps des Forces de Sécurité Intérieure, ainsi que les missions et attributions conférées à chacun des organismes desdites forces en tenant compte de leur complémentarité.

Le Ministre de l'Intérieur veille à l'application du présent statut général et des statuts particuliers. Il préside le Conseil Supérieur des Forces de Sécurité Intérieure qui étudie toute question à caractère général concernant les agents et organismes des Forces de Sécurité Intérieure, ainsi que la marche des services publics desdits organismes et particulièrement l'amélioration des méthodes de travail au sein des unités. La composition et le fonctionnement dudit conseil seront déterminés par décret.

TITRE II.

DES OBLIGATIONS, DROITS ET AVANTAGES

CHAPITRE PREMIER

Des obligations et des Droits

Art. 5. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont chargés du maintien de l'ordre public. Ils ont l'obligation d'intervenir, soit de leur propre initiative, soit sur la demande d'autrui, pour porter aide et assistance à toute personne en danger, ainsi que de prévenir ou réprimer tout acte de nature à constituer un danger pour les personnes et les biens ou à troubler l'ordre public.

Les obligations énumérées à l'alinéa précédent restent à la charge desdits agents même en dehors des heures normales de service et ceux-ci sont, par conséquent, considérés comme exerçant légalement leurs fonctions chaque fois que leur intervention est nécessaire, et ce même en dehors des heures normales de service. Lesdits agents sont, en outre, astreints, lorsqu'ils sont requis par leurs supérieurs hiérarchiques, à rejoindre les lieux qui leur sont fixés en vue d'exercer leurs fonctions, et ce même lorsqu'ils sont en congé ou en dehors des heures normales de service.

Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont notamment chargés de veiller, chacun selon les attributions inhérentes à sa fonction, au respect de la Loi par tous et, s'il y a lieu, à la constatation des infractions.

La police judiciaire est exercée, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale et des lois spéciales, par les agents des Forces de Sécurité Intérieure suivants :

- Les commissaires de police de tous grades;
- Les officiers de police principaux et les officiers de police;
- Les officiers de paix de tous grades;
- Les chefs de poste de police;
- Les officiers de la garde nationale;
- Les sous-officiers de la garde nationale;
- Les chefs de poste de la garde nationale.

Art. 6. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure doivent, lors de leur entrée en fonction, prêter

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 30 juillet 1982.

le serment ci-après devant le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent et il en sera dressé procès-verbal.

« Je jure par Dieu tout-Puissant d'assumer les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité de veiller au respect de la Loi et des Institutions, d'observer en toute circonstance le secret professionnel tant que je n'ai pas été convié à le révéler dans le cadre de la légalité et de défendre l'intégrité du territoire ».

Art. 7. — Il est interdit aux agents des Forces de Sécurité Intérieure tout acte ou propos susceptible de porter atteinte à la réputation du corps ou de troubler l'ordre public.

Ils doivent éviter notamment d'effectuer des interventions, intercessions, entremises ou démarches quelconques entraînant un acte susceptible de constituer une pression morale ou matérielle sur autrui ou d'être considéré comme telle.

Art. 8. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure doivent, avant de contracter mariage, obtenir l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur. Ils doivent, pour obtenir ladite autorisation, lui fournir les renseignements les plus complets sur l'identité du futur conjoint et sur la profession ou l'activité lucrative exercée par ce dernier; ils doivent également l'informer de tout changement intervenu, après le mariage, dans la profession ou l'activité dudit conjoint.

Il sera ordonné à l'agent, par écrit, de faire cesser l'activité professionnelle de son conjoint, lorsque cette activité est de nature à porter atteinte à la réputation du corps ou à constituer une équivoque préjudiciable aux fonctions exercées par l'agent.

Faute par l'intéressé de se conformer à cet ordre dans les délais impartis par la mise en demeure qui lui est adressée le Ministre de l'Intérieur prendra toutes les mesures appropriées en vue de sauvegarder l'intérêt de l'administration et défèrera, s'il y a lieu, ledit agent devant le Conseil Supérieur de la Police Nationale ou le Conseil d'Honneur de la Garde Nationale ou le Conseil d'Honneur de la Protection Civile ou devant le Conseil Supérieur des Prisons et de la Rééducation, prévus par les statuts particuliers des Forces de Sécurité Intérieure.

Art. 9. — Indépendamment des règles prévues dans le Code Pénal en matière de secret professionnel, tout agent des Forces de Sécurité Intérieure est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Toute révélation orale ou écrite du secret professionnel et tout détournement ou communication à des tiers, contraire aux règlements en vigueur, de pièces ou documents concernant les services ou les Unités des Forces de Sécurité Intérieure, sont formellement interdits. L'agent ne peut être exempté de l'obligation de discrétion professionnelle, ni se voir lever l'interdiction précitée que par autorisation écrite du Ministre de l'Intérieur.

Ledit agent demeure lié par l'obligation de discrétion professionnelle et l'interdiction prévues par l'alinéa précédent pendant 10 ans, à compter de la

cessation définitive de ses fonctions, et ce pour quelque motif que ce soit.

Les agents des Forces de Sécurité Intérieure doivent s'abstenir, sauf autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur de publier des écrits, de tenir des conférences, de prendre la parole en public ou d'accorder des interviews à la presse qu'elle soit écrite ou audio-visuelle.

Art. 10. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont tenus, sauf autorisation accordée à titre aussi exceptionnel que provisoire par le Ministre de l'Intérieur, de résider au lieu où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent quitter le territoire de la République sans une autorisation expresse dudit Ministre.

Art. 11. — La grève est expressément interdite à tous les agents des Forces de Sécurité Intérieure.

Art. 12. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure peuvent se grouper dans le cadre d'association à caractère amical, sportif, culturel ou d'assistance sociale à l'exclusion de toute autre. Ils ont, en outre, le droit d'adhérer à titre obligatoire ou facultatif, à une mutuelle.

Ils peuvent également avec l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur, adhérer à une association club ou autre forme de groupement ayant un caractère social, culturel ou sportif.

Il leur est par contre expressément interdit d'adhérer à une organisation à caractère politique ou syndical ou de s'adonner à une activité de nature analogue.

Art. 13. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure exercent leurs fonctions selon les nécessités du service du jour comme de nuit, sur toute l'étendue du territoire de la République.

Art. 14. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont astreints chaque fois que l'intérêt du service l'exige, à suivre des stages à l'intérieur ou à l'extérieur du pays tout en continuant de bénéficier, en plus des indemnités de stage, des traitements et indemnités qui leurs sont alloués et ce pendant toute la durée du stage.

Un décret fixera le régime desdits stages.

Art. 15. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont tenus d'exécuter les décisions du Ministre de l'Intérieur relatives aux mutations.

En cas de mutation pour les besoins du service, l'Administration prend en charge les dépenses résultant du déménagement.

Un arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé des Finances fixera les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 16. — Tout agent blessé dans l'exercice de ses fonctions et dont l'inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions aura été constatée, est reclassé, en vue d'effectuer un travail moins pénible, dans un autre corps des Forces de Sécurité Intérieure ou dans un corps administratif relevant du Ministère de l'Intérieur ou d'un autre Ministère, et ce après avis de la commission de réforme prévue par le statut

particulier de chaque corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure. Il sera procédé, le cas échéant, au reclassement de l'agent dans sa nouvelle fonction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 68 de la présente loi.

Art. 17. — La pension complète de retraite est attribuée, selon la législation en vigueur, aux ayant-droits de tout agent s'il s'est avéré, après une enquête administrative minutieuse, qu'il est décédé au cours de l'exercice de sa fonction ayant trait au maintien de la sécurité, et ce sans considération de l'ancienneté accomplie par ledit agent dans le service.

La retraite complète est attribuée, sans considération de l'ancienneté dans le service, à tout agent atteint au cours de l'exercice de sa fonction ayant trait au maintien de la sécurité, d'une invalidité physique dont il est résulté une incapacité permanente rendant ledit agent incapable d'exercer un travail de quelque nature que ce soit.

Art. 18. — Il est formellement interdit aux agents des Forces de Sécurité Intérieure d'exercer, soit par eux-mêmes soit par l'intermédiaire d'autrui une activité commerciale de quelque nature que ce soit. A l'exception de la recherche scientifique et de la création artistique et littéraire, il leur est également interdit d'exercer toute activité privée rétribuée.

Il est, en outre, interdit aux agents des Forces de Sécurité Intérieure, quelles que soient leurs positions, d'avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise publique soumise au contrôle du Ministère de l'Intérieur ou liée avec celui-ci par contrat ou en relation avec ledit Ministère, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 19. — Compte tenu de la législation en vigueur en ce qui concerne le choix du conjoint bénéficiant de meilleurs avantages sociaux, les agents des Forces de Sécurité Intérieure, leurs conjoints, leurs enfants à charge ou qui poursuivent leurs études jusqu'à l'âge de 25 ans révolus tout en étant à la charge de leurs parents, ainsi que leurs ascendants à charge, bénéficient, dans les hôpitaux et dispensaires civils et militaires, de la gratuité des soins et traitements médicaux, ainsi que de ce qui en résulte.

Bénéficient de la même gratuité prévue à l'alinéa précédent, les agents des Forces de Sécurité Intérieure retraités par ancienneté ou pour raison de santé, les veuves non remariées des agents décédés en activité et des agents retraités précités ainsi que les membres de leur famille prévus à l'alinéa précédent.

En ce qui concerne les soins, traitements médicaux et ce qui en résulte, les bénéficiaires prévus aux alinéas précédents du présent article ont droit, en outre, à tous les avantages accordés, en vertu des lois et règlements en vigueur, aux fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat.

Art. 20. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure dont les effets vestimentaires ou les biens ont été détériorés ou perdus à l'occasion d'un service commandé conformément à la légalité juridique ou en raison de leur qualité, ont droit à une réparation, soit en nature, soit en espèce.

Art. 21. — Les frais des obsèques et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture

fixé par la famille de l'agent des Forces de Sécurité Intérieure même stagiaire sont intégralement pris en charge par l'administration lorsque le décès a eu lieu en service commandé ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Art. 22. — Sont du ressort des tribunaux militaires compétents, les affaires dont lesquelles sont impliqués les agents des Forces de Sécurité Intérieure pour des faits survenus dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions lorsque les faits incriminés ont trait à leurs attributions dans les domaines de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou au maintien de l'ordre sur la voie publique et dans les lieux publics et entreprises publiques ou privées, et ce au cours ou à la suite des réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements.

Dans ce cas le tribunal militaire comprendra obligatoirement, parmi ses membres, deux agents appartenant au même corps que celui de l'agent concerné. Lesdits agents sont désignés par un arrêté du Ministre de l'Intérieur qui tiendra compte, lors de ladite désignation, du grade et de la fonction de l'agent prévenu ou inculpé.

Sont du ressort des tribunaux compétents de droit commun, les affaires dans lesquelles sont impliqués les agents des Forces de Sécurité Intérieure pour des faits survenus dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions lorsque les faits incriminés ont trait à leurs attributions dans les domaines autres que ceux de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou du maintien de l'ordre sur la voie publique et dans les lieux publics et entreprises publiques ou privées, et ce au cours ou à la suite des réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements. La juridiction doit se réunir à huis clos pour juger l'agent de la sécurité intérieure.

Le Ministre de l'Intérieur peut, si l'intérêt du service au sein des Forces de Sécurité Intérieure l'exige, autoriser les services administratifs compétents relevant de son département à faire assurer la défense des agents poursuivis en matière pénale auprès des tribunaux militaires ou auprès des tribunaux judiciaires en matière civile ou pénale et ce à la suite d'un fait survenu au cours ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qui est dû à la négligence, à l'imprudence, à l'inadvertance, à l'inattention ou à une faute même grave desdits agents.

Les services administratifs compétents prévus à l'alinéa précédent peuvent assumer la défense des agents concernés auprès des tribunaux militaires ou auprès des tribunaux judiciaires civils ou répressifs soit directement soit par l'intermédiaire d'un avocat.

Art. 23. — Outre le contact direct effectué en toutes circonstances par le Ministre de l'Intérieur l'agent des Forces de Sécurité Intérieure a le droit d'attirer, par la voie hiérarchique, l'attention de ses chefs sur sa situation et au besoin, d'en appeler, par la voie hiérarchique, au Ministre de l'Intérieur.

CHAPITRE II.

Du recrutement, de la nomination et de l'avancement

Art. 24. — Nul ne peut être nommé à un emploi d'agent des Forces de Sécurité Intérieure :

1) S'il ne possède la nationalité tunisienne, sous réserve des incapacités prévues par le Code de la Nationalité Tunisienne;

2) S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité;

3) Si sa candidature n'a reçu l'agrément du Ministre de l'Intérieur;

4) S'il n'est âgé de 20 ans au moins;

5) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu médicalement soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou maladie mentale, soit définitivement guéri de ces maladies ou si son état de santé ne lui permet pas de travailler dans toutes les régions du territoire de la République.

Les autres conditions de recrutement, les modalités du déroulement des concours, les modes de recrutement, le pourcentage des emplois à pourvoir réservé à chacun de ces modes de recrutement, ainsi que les conditions de stage, de titularisation de nom nation et de promotion seront fixés par le statut particulier de chaque corps.

Le Ministre de l'Intérieur arrête la liste des candidats admis à concourir ainsi que les listes d'admission à chaque concours.

La durée de stage sera fixée par le statut particulier de chaque corps à 3 ans au maximum. Toutefois la durée fixée par le statut particulier de chaque corps des Forces de Sécurité Intérieure peut être réduite d'une année au maximum pour les stagiaires ayant fait preuve d'une compétence remarquable au cours de l'exercice de leurs fonctions ou pour ceux ayant accompli en qualité de temporaire ou de contractuel deux années de services civils effectifs et ayant fait preuve de leur aptitude dans l'exercice de leurs fonctions.

A l'expiration de la durée de stage fixée par le statut particulier de chaque corps, l'agent stagiaire sera ou bien confirmé dans son nouveau emploi ou bien son stage sera prorogé d'une année au maximum ou bien ledit agent sera reversé dans son grade d'origine ou licencié.

Le Ministre de l'Intérieur peut à tout moment et sur proposition motivée du directeur du corps dont relève l'agent concerné, décider le licenciement sans préavis de tout stagiaire dont la conduite ou le travail cesse d'être satisfaisant.

Art. 25. — En ce qui concerne l'avancement au choix des agents titulaires des Forces de Sécurité Intérieure, le Ministre de l'Intérieur arrête annuellement le tableau d'avancement de grades et d'échelons, après avis du conseil supérieur de la police nationale, du conseil d'honneur de la garde nationale, du conseil d'honneur de la protection civile et du conseil supérieur des prisons et de la rééducation.

Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu, principalement, des notes obtenues par l'intéressé au cours de l'année à considérer et des propositions motivées formulées par l'autorité ayant pouvoir de notation.

A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires, les agents des Forces de Sécurité

Intérieure qui se distinguent par leur courage, leur dévouement à la cause publique ou leur exceptionnelle compétence peuvent être promus à un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur. L'agent bénéficiant d'un avancement de grade est rangé au moins à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son ancienne situation.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux agents grièvement blessés ou décédés au cours de l'exercice de leurs fonctions.

Le statut particulier de chaque corps fixera les modalités d'application des dispositions du présent article.

Art. 26. — Seront fixées par décret les conditions requises, en particulier celles relatives au grade et à l'ancienneté dans le grade, auxquelles sont soumis les agents des Forces de Sécurité Intérieure chargés d'un emploi fonctionnel ou d'un emploi de commandement, et ce pour chaque emploi fonctionnel prévu par le décret portant organisation des services centraux et des services extérieurs du Ministère de l'Intérieur et par le décret relatif à l'implantation territoriale des unités de chaque corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure.

Art. 27. — Le Ministre de l'Intérieur peut procéder au recrutement d'agents stagiaires ou contractuels au sein des Forces de Sécurité Intérieure et le cas échéant les conditions de recrutement ainsi que les modalités de cessation des fonctions desdits agents seront fixées par le statut particulier de chaque corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure.

Art. 28. — Ne sont pas soumis à la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, les nominations et avancements concernant les agents des Forces de Sécurité Intérieure.

CHAPITRE III.

De la Rémunération

Art. 29. — La rémunération de l'agent des Forces de Sécurité Intérieure comprend le traitement, les différentes indemnités et avantages en nature et, le cas échéant, les allocations familiales.

Le traitement, les indemnités accessoires et les prestations en nature seront fixés par décret. Aucune compensation ou indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être accordée aux agents des Forces de Sécurité Intérieure, si elle n'a fait l'objet d'un décret.

CHAPITRE IV.

Des congés et permissions

Art. 30. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure ne peuvent bénéficier d'une permission qu'après en avoir obtenu une autorisation.

Art. 31. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure bénéficient d'une permission annuelle de 45 jours au maximum qui peut être reportée pour nécessité de service.

Art. 32. — L'agent des Forces de Sécurité Intérieure peut bénéficier, sur sa demande et à titre exceptionnel, d'une permission ne dépassant pas six

jours par an, et ce en vue de vaquer à des besoins familiaux à l'occasion d'une naissance dans son foyer ou de décès d'un ascendant ou descendant ou du conjoint ou d'un frère ou d'une sœur ou d'un allié de premier degré ou pour l'accomplissement d'un des devoirs imposés par la Loi.

Art. 33. — L'agent des Forces de Sécurité Intérieure peut bénéficier d'une permission dont la durée varie entre 24 et 36 heures, et ce après avoir accompli une période de travail d'une semaine au moins.

Art. 34. — Le Ministre de l'Intérieur statue sur les demandes et propositions de congés de toute nature et il peut reporter, en cas de nécessité, les permissions dont bénéficient leurs titulaires.

Art. 35. — Il est déféré devant le Conseil Supérieur de la Police Nationale ou le Conseil d'Honneur de la Garde Nationale ou le Conseil d'Honneur de la Protection Civile ou devant le Conseil Supérieur des Prisons et de la Rééducation, tout agent des Forces de Sécurité Intérieure qui ne rejoint pas sans motif légitime, son poste de travail à l'expiration de sa permission. Il doit être procédé à la réduction du traitement de l'agent pour la période d'absence illégale.

Art. 36. — Le Ministre de l'Intérieur peut accorder des congés pour les motifs ci-après :

- pour cause de maladie ordinaire nécessitant un repos d'une durée maximum de six mois;
- pour cause de maladie de longue durée nécessitant un repos d'une durée supérieure à six mois;
- pour cause d'accouchement;
- pour cause de congé sans solde d'une durée n'excédant pas trois mois.

La durée des congés précités est comptée comme service effectif pour l'avancement et la retraite.

Art. 37. — L'agent des Forces de Sécurité Intérieure peut bénéficier d'un congé de maladie ordinaire dont la durée n'excède pas six mois, s'il s'est avéré qu'il n'est plus capable d'exercer ses fonctions et ce après avoir présenté une demande appuyée d'un certificat, établi par un médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins, indiquant la durée durant laquelle l'agent est incapable d'exercer ses fonctions. L'Administration a le droit de faire effectuer tout contrôle utile par un médecin de la santé publique ou par le médecin qu'elle aura engagé à cet effet.

L'Administration peut aussi, en plus de ce contrôle, prescrire toutes mesures à l'effet de s'assurer que le congé accordé à l'agent est consacré uniquement aux soins.

Sauf cas d'urgence dûment établi, l'agent ayant obtenu un congé de maladie ne peut quitter son lieu de travail sans une autorisation préalable du commandant de son unité.

Art. 38. — L'agent, ayant obtenu pendant une période de 365 jours un congé de maladie ordinaire dont la durée n'excède pas six mois, perçoit l'intégralité de son traitement prévu à l'article 29 de la présente loi.

L'agent, qui ayant obtenu pendant une période de 365 jours des congés de maladie d'une durée totale de six mois, ne peut à l'expiration du dernier congé

reprendre son service, est mis en disponibilité soit d'office, soit sur sa demande, ou s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Si l'indisponibilité provient de l'une des causes prévues à l'article 26 § 1 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu au cours ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, l'agent reçoit l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son travail ou jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité physique. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Le congé de cette nature est accordé par le Ministre de l'Intérieur, après avis de la commission de réforme prévue par le statut particulier de chaque corps; le dossier relatif à l'invalidité physique devant comprendre les pièces énumérées à l'article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 précitée.

Art. 39. — L'agent des Forces de Sécurité Intérieure ne peut obtenir un congé de maladie qui fait suite à un congé de repos ordinaire.

Art. 40. — Les congés de maladie de longue durée sont accordés pendant une durée maximale de 3 ans avec plein traitement aux agents des Forces de Sécurité Intérieure qui sont atteints par la tuberculose, le cancer, la polyomyélite ou par une maladie mentale ou par une maladie ophtalmologique grave ou par toute autre maladie similaire ayant une incidence sur l'activité de l'agent et ce après avis de la commission de réforme. Toutefois, la durée de 3 ans précitée peut être portée à 5 ans s'il s'avère que la maladie dont est atteint l'agent a été contractée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Les dispositions du 2ème alinéa de l'article 38 de la présente loi sont applicables à l'agent bénéficiaire du congé de maladie de longue durée précité qui ne peut à l'expiration dudit congé reprendre son service.

Le temps passé en congé de maladie de longue durée n'est pas interruptif de l'ancienneté. Il compte tant pour l'avancement d'un échelon à un autre que pour la retraite, la réforme et la pension proportionnelle.

Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa premier du présent article seront déterminées par décret.

Art. 41. — Les agents du sexe féminin des Forces de Sécurité Intérieure peuvent obtenir, sur production d'un certificat médical, un congé de maternité de deux mois à plein traitement, cumulable avec le congé de repos ordinaire.

Art. 42. — Des congés sans solde peuvent être accordés, sur demande, aux agents des Forces de Sécurité Intérieure. La durée du congé sans solde, qui ne peut excéder trois mois au cours d'une période de 365 jours, n'est pas comptée comme service effectif ni pour l'avancement ni pour la retraite.

Art. 43. — En plus des droits et avantages prévus par les articles du chapitre quatre de la présente loi, les agents des Forces de Sécurité Intérieure bénéficient de tout autre droit ou avantage accordé en

vertu des loi et règlements en vigueur, aux fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat et qui leur est plus avantageux.

CHAPITRE IV

De l'habillement et de la tenue

Art. 44. — L'habillement, l'équipement et l'armement de l'agent des Forces de Sécurité Intérieure sont à la charge de l'Etat.

Art. 45. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure astreints au port de l'uniforme réglementaire ne peuvent revêtir la tenue civile que dans les cas fixés par le statut particulier de chaque corps.

CHAPITRE V

De la responsabilité des agents des Forces de Sécurité Intérieure et de la discipline

Art. 46. — Sans préjudice des dispositions prévues par les statuts particuliers, tout agent des Forces de Sécurité Intérieure, quel que soit son rang dans la hiérarchie de son corps, est responsable des tâches qui lui sont confiées et de l'exécution des ordres qui lui sont donnés par ses supérieurs dans le cadre de la légalité.

Tout agent des Forces de Sécurité Intérieure, chargé d'assurer la marche d'un service de son corps ou d'une unité des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, est responsable à l'égard de ses supérieurs de l'autorité qui lui a été conférée à cet effet et de l'exécution de ses ordres. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés qu'elle soit individuelle ou collective.

Art. 47. — Les pertes et avaries des deniers et matérielles de l'Etat, ne sont admises à la décharge de l'agent des Forces de Sécurité Intérieure qu'autant qu'elles proviennent d'événements de force majeure dûment constatés.

La responsabilité de l'agent des Forces de Sécurité Intérieure ne peut être engagée que si les pertes et avaries ont été constatées en sa présence et consignées dans un procès-verbal.

Indépendamment, le cas échéant, de la poursuite judiciaire de l'agent, il faut procéder à une enquête administrative minutieuse concernant les pertes et avaries.

Art. 48. — Les agents des Forces de Sécurité Intérieure ont droit à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

L'Administration est tenue de protéger les agents des Forces de Sécurité Intérieure contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, s'il y a lieu, le préjudice qui en est résulté.

Elle dispose, en outre, aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ou d'une action de réparation du préjudice devant le tribunal civil.

L'Etat, tenu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogé aux droits des victimes pour

obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à ses agents.

Art. 49. — Toute faute personnelle ou toute négligence grave commise par un agent des Forces de Sécurité Intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale, les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 22 de la présente loi pourraient, s'il y a lieu, être appliquées.

Dans le cas où un agent des Forces de Sécurité Intérieure serait poursuivi par un tiers pour faute de service, l'Administration doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui.

Dans tous les cas, il est procédé à une enquête administrative minutieuse en ce qui concerne les faits qui ont engendré les poursuites judiciaires.

Art. 50. — Le pouvoir de discipline appartient au Ministre de l'Intérieur investi du pouvoir de nomination, et cela sans préjudice des dispositions prévues par le statut particulier de chaque corps.

Les sanctions disciplinaires, qui peuvent être prononcées contre les agents des Forces de Sécurité Intérieure, comprennent :

a) les sanctions de premier degré qui sont :

L'avertissement, le blâme, le déplacement d'office, l'arrêt simple, l'arrêt de rigueur, la radiation du tableau d'avancement et l'exclusion temporaire pouvant entraîner soit la réduction des 3/4 du salaire mensuel, soit la privation de toute rémunération, pour une durée ne pouvant excéder deux mois ;

b) les sanctions du deuxième degré qui sont :

l'abaissement d'un ou deux échelons même si cela entraîne une rétrogradation, l'exclusion temporaire pour une période n'excédant pas 6 mois avec réduction des 3/4 du salaire mensuel à l'exception des allocations familiales qui sont allouées totalement, la rétrogradation, la révocation sans suspension des droits à pension de retraite et la révocation avec suspension des droits à pension de retraite.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées par décision motivée et sans consultation, selon le cas, du Conseil Supérieur ou du Conseil d'Honneur du corps concerné ; toutefois, les sanctions du deuxième degré ne peuvent être prononcées qu'après consultation dudit Conseil.

Toutes ces sanctions sont prononcées conformément à la procédure fixée par le statut particulier de chaque corps.

Art. 51. — L'agent incriminé des Forces de Sécurité Intérieure a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée devant, selon le cas, le Conseil Supérieur ou le Conseil d'Honneur de son corps, la communication de toutes les pièces et documents relatifs à l'inculpation, avec la possibilité de lever copie de ces derniers. En outre, il a le droit de consulter son dossier personnel.

Cette communication se fait sur place et en présence d'un représentant de l'Administration. L'agent doit attester par écrit avoir reçu cette communication ou le cas échéant y avoir renoncé volontairement.

Le dit agent peut présenter devant, selon le cas, le Conseil Supérieur ou le Conseil d'Honneur de

son corps des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'une autre personne qu'il choisit pour le défendre. Le droit de citer des témoins appartient également à l'Administration.

Le Conseil Supérieur ou le Conseil d'Honneur fixe lui-même les détails nécessaires à ces différentes opérations sous réserves des dispositions des articles 53 et 54 de la présente loi.

Art. 52. — Au vu du rapport écrit établi par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire et par lequel est saisi, selon le cas, le Conseil Supérieur ou le Conseil d'Honneur dont relève l'agent incriminé et compte tenu des observations écrites présentées par l'Administration ou par l'agent intéressé et des déclarations verbales de l'agent incriminé, du défenseur et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il pourra être procédé, ledit Conseil émet un avis motivé concernant la sanction disciplinaire que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'agent incriminé et transmet immédiatement ledit avis au Ministre de l'Intérieur.

En cas de poursuites contre l'agent incriminé devant un tribunal répressif, le Conseil peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'au prononcé d'un jugement définitif. Le jugement rendu par les tribunaux répressifs compétents, ne lie pas l'Administration dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, et ce dans le cas où l'effet de ce jugement ne prive pas l'agent de ses droits civiques.

Les modalités de composition et de fonctionnement du Conseil Supérieur ou du Conseil d'Honneur de chaque corps des Forces de Sécurité Intérieure, et les autres dispositions relatives à l'action disciplinaire, seront fixées par les statuts particuliers.

Art. 53. — Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la révocation peut être prononcée sans communication du dossier et sans consultation du Conseil Supérieur ou du Conseil d'Honneur, selon le cas, lorsqu'un agent des Forces de Sécurité Intérieure a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine, qu'elle que soit sa gravité, pour crime, ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ou de travaux forcés notamment pour délit de rébellion, abus de responsabilité, de commandement ou de fonctions, attentats aux bonnes mœurs, faux témoignage, vol, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, diffamation ou pour délit commis contre la Sécurité de l'Etat, ou pour délit commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Art. 54. — En cas de faute grave commise par un agent des Forces de Sécurité Intérieure, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions avec privation de ses émoluments au besoin par ordre de son chef direct, à charge, pour ce dernier, de s'en référer aussitôt au Ministre de l'Intérieur qui prendra la décision voulue.

La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée par le Ministre de l'Intérieur dans un délai de 4 mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu'aucune

décision n'est intervenue au bout de ces quatre mois, et qu'il n'a pas été statué sur l'affaire concernant cet agent ou qu'aucune sanction ne lui est infligée, celui-ci perçoit, à nouveau l'intégralité de ses émoluments. Il a droit, en outre, au remboursement de l'intégralité de ses émoluments pour la période pendant laquelle il a été suspendu de ses fonctions, ainsi qu'à sa réintégration dans ses fonctions. Les modalités d'application des dispositions de cet alinéa seront fixées par le statut particulier de chaque corps.

Toutefois, lorsque l'agent suspendu fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive. Lorsque l'effet de la décision définitive du tribunal prive l'agent de ses droits civils ou politiques, celui-ci sera révoqué de ses fonctions.

Le Conseil Supérieur ou le Conseil d'Honneur du corps (selon le cas) dont relève l'agent suspendu conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et des articles 50 et 74 de la présente loi, peut proposer le maintien au profit de l'agent de son droit à la pension de retraite s'il remplit les conditions requises.

TITRE III

Des positions et de la mutation d'un corps à un autre

Art. 55. — Les positions dans lesquelles peut être placé l'agent des Forces de Sécurité Intérieure, sont les suivantes :

- l'activité;
- le détachement;
- la disponibilité.

Art. 56. — L'activité est la position de l'agent des Forces de Sécurité Intérieure qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants, à son grade ou celle de l'agent qui est désigné hors de son corps d'origine pour accomplir une mission d'une durée déterminée qui est renouvelable auprès de l'une des administrations ou des établissements publics, semi-publics, ou privés.

Pendant toute la durée d'un congé de quelque nature que ce soit accordé à plein ou à demi-traitement, l'agent bénéficiaire est considéré comme étant en activité.

Concernant certains emplois fixés par les statuts particuliers des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, les agents titulaires de sexe féminin peuvent exercer leurs fonctions à semi-temps tout en étant considérés en position d'activité.

Art. 57. — Le détachement est la position de l'agent titulaire des Forces de Sécurité Intérieure qui, placé hors de son corps d'origine, continue à appartenir à ce corps et à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Le détachement est prononcé par arrêté du Ministre de l'Intérieur pour une durée maximale de 5 ans sur proposition du Directeur du corps dont relève l'agent intéressé et du Directeur du corps appelé à recevoir l'agent détaché en ce qui concerne les organismes des Forces de Sécurité Intérieure.

rieure ou du Ministre intéressé en ce qui concerne les autres administrations qui ne relèvent pas du Ministère de l'Intérieur, ou du chef de la collectivité publique locale ou des établissements publics ou semi-publics.

Les agents des Forces de Sécurité Intérieure peuvent être détachés, soit auprès d'une administration d'un pays étranger, soit auprès d'une organisation internationale, soit auprès d'une administration publique, d'une collectivité publique locale, d'un établissement public, d'une société nationale ou d'une société mixte.

Les agents désignés pour accomplir des missions auprès des Gouvernements étrangers ou organisations internationales sont mis à cette fin à la disposition du Ministère des Affaires Etrangères mais ils continuent d'appartenir à leur corps.

Les agents détachés subissent les retenues légales pour la retraite, sur le traitement afférent à leur grade dans leur corps d'origine.

La subvention légale complémentaire pour la Constitution de la pension de retraite, est à la charge du Ministère ou de la collectivité publique locale ou de l'établissement auprès duquel a été détaché l'agent. Toutefois, le détachement auprès d'une administration d'un pays étranger ou auprès d'une organisation internationale comporte exemption du versement de cette subvention.

Art. 58. — Au sein des Forces de Sécurité Intérieure, le détachement peut être prononcé obligatoirement auprès d'un des corps desdits organismes par arrêté du Ministre de l'Intérieur pour une durée d'une année, renouvelable une seule fois, ou sur demande de l'agent intéressé pour une période de 5 ans renouvelable.

En dehors desdits organismes, le détachement peut être prononcé sur demande de l'agent intéressé pour une période de 5 ans renouvelable.

Le détachement peut être prononcé, en dehors des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, sur demande de l'agent intéressé pour une période d'une année, renouvelable une seule fois, au terme de laquelle, l'agent peut, soit être réintégré dans son corps d'origine, soit être réintégré dans le corps de l'administration publique ou de la collectivité publique locale ou de l'établissement où il est détaché.

Toutefois, l'agent des Forces de Sécurité Intérieure ne peut être affecté dans les administrations ou établissements relevant des Gouvernements étrangers ou dans les organisations internationales où il est détaché. A l'expiration de la durée de son détachement fixée pour une seule année renouvelable une seule fois, l'agent des Forces de Sécurité Intérieure est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.

Dans tous les cas, le détachement est essentiellement révocable et il est effectué selon les dispositions prévues par l'article précédent de la présente loi.

Au sein des Forces de Sécurité Intérieure, il est mis fin au détachement par arrêté du Ministre de l'Intérieur, pris sur proposition du Directeur du corps d'origine de l'agent ou du Directeur du corps où il est détaché. Hors des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, il est, en outre, mis fin au

détachement par arrêté du Ministre de l'Intérieur sur proposition du Ministre intéressé ou du chef de la collectivité publique locale ou de l'établissement semi-public intéressé. Il peut être mis fin également au détachement, selon la même méthode, et ce sur demande de l'agent intéressé ou sur proposition du Ministre des Affaires Etrangères en ce qui concerne l'agent détaché pour accomplir des missions auprès des Gouvernements étrangers ou des organisations internationales.

Art. 59. — L'agent des Forces de Sécurité Intérieure détaché, qui peut être remplacé dans son emploi, demeure régi par le statut particulier de son corps d'origine. Il est soumis, toutefois, à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par le fait de son détachement, ainsi qu'en ce qui concerne la discipline.

Il est noté dans les conditions prévues par le statut particulier de son corps d'origine, par le Ministre des Affaires Etrangères ou l'autre Ministre intéressé ou par le Chef de la collectivité publique locale ou le Chef de l'établissement auprès duquel l'agent est détaché.

Art. 60. — Lorsqu'il est mis fin au détachement, l'agent des Forces de Sécurité Intérieure, est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

Si aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé peut être réintégré en surnombre, sauf à résorber ce surnombre à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.

La loi des cadres relative à chaque corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure sera modifiée afin de résorber le surnombre des agents qui est résulté suite à l'expiration du détachement des dits agents, et ce même par la création d'emplois supplémentaires. Les charges financières résultant de cette résorption seront évaluées dans le prochain budget de l'année à venir et qui sera réservé au Ministère de l'Intérieur.

Art. 61. — La disponibilité est la position de l'agent titulaire des Forces de Sécurité Intérieure qui, placé hors de son corps d'origine, continue d'appartenir à ce corps.

L'agent des Forces de Sécurité Intérieure est mis en disponibilité par arrêté du Ministre de l'Intérieur. La mise en disponibilité est prononcée soit d'office, soit à la demande de l'agent concerné.

L'agent des Forces de Sécurité Intérieure conserve les droits acquis dans son corps d'origine au jour où la mise en disponibilité a pris effet.

Art. 62. — La disponibilité d'office ne peut être prononcée que pour raisons de santé après avis de la commission de Réforme Spécialisée prévue par le statut particulier de chaque corps lorsque l'agent des Forces de Sécurité Intérieure ne peut reprendre son service à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de maladie de longue durée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une période égale. A l'expiration de cette durée, l'agent doit être :

a) Soit réintégré dans son corps d'origine, étant précisé que cette réintégration est subordonnée à la production d'un certificat médical constatant que l'intéressé est en état de reprendre, sans dommage, ses fonctions;

b) Soit mis à la retraite;

c) Soit déféré à l'expiration de la 3ème année, devant la dite commission de réforme qui peut proposer, son rappel à poursuivre son activité, son reclassement dans un autre corps des Forces de Sécurité Intérieure ou dans un corps administratif relevant du Ministère de l'Intérieur en vue d'exercer un travail moins pénible, ou proposer sa mise à la retraite.

L'agent des Forces de Sécurité Intérieure mis en disponibilité d'office pour raisons de santé l'empêchant d'exercer sa fonction pour une durée maximale de 3 ans, bénéficie de son traitement prévu par l'article 29 de la présente loi.

L'agent, devenu incapable d'exercer tout emploi et mis à la retraite par arrêté du Ministre de l'Intérieur pris sur proposition de la Commission de Réforme, bénéficie — selon les cas — de la pension de retraite et de la rente viagère conformément aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur relatifs aux pensions de retraite et aux rentes viagères accordées aux fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat et prévues notamment par les dispositions de la loi n° 59-18 du 5 février 1959, telle qu'elle a été modifiée par les textes subséquents.

Art. 63. — En plus des droits et avantages prévus par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 61 et par celles de l'article 62 de la présente loi, relatives à la position de disponibilité d'office, les agents des Forces de Sécurité Intérieure bénéficient de tout autre droit ou avantage accordé, en vertu des lois et règlements en vigueur, aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et qui leur est plus avantageux.

Art. 64. — La mise en disponibilité, sur demande de l'agent des Forces de Sécurité Intérieure, ne peut être accordée que :

1°) pour une durée d'une seule année pour accident ou maladie grave de son conjoint, d'un de ses ascendants ou descendants;

2°) pour une durée de 3 ans, en vue d'effectuer des recherches ou études scientifiques présentant un intérêt général.

3°) pour une durée de deux années, renouvelable deux fois, pour la femme travaillant dans les Forces de Sécurité Intérieure à l'effet d'élever un ou plusieurs enfants âgés de moins de 5 ans ou atteints d'infirmités exigeant des soins continus.

Art. 65. — L'agent des Forces de Sécurité Intérieure mis en disponibilité d'office pour raisons de santé en vertu de l'article 62 de la présente loi, doit solliciter sa réintégration dans son corps.

Il est rappelé de droit à l'activité dans son corps d'origine et avec le grade et l'échelon qu'il occupait avant sa mise en disponibilité, lorsqu'il remplit la condition prévue par les dispositions de l'alinéa premier (a) de l'article 62 de la présente loi.

Lorsque l'agent est mis en disponibilité sur sa demande et en vertu des dispositions de l'article précédent, sa réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années. Si cette durée excède 3 années, l'agent est réintégré au plus tard à la 5ème vacance venant à s'ouvrir, à compter de la date à laquelle a régulièrement pris fin la disponibilité, et ce au grade et à l'échelon qu'il occupait avant sa mise en disponibilité.

L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration dans son corps d'origine, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé de la liste des agents de son corps par licenciement après avis du Conseil Supérieur ou du Conseil d'Honneur compétent.

Art. 66. — Le Ministre de l'Intérieur peut, à tout moment, et doit au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires, en vue de s'assurer que l'activité de l'agent intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

Art. 67. — Le temps passé dans la position de disponibilité d'office prise en vertu des dispositions de l'article 62 de la présente loi et de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur pour raison de santé et qui n'excède pas 3 années, est compté uniquement pour la constitution du droit à pension de l'agent.

La position de disponibilité prononcée conformément à l'article 64 de la présente loi, en vertu d'un arrêté du Ministre de l'Intérieur et sur demande de l'agent intéressé, ne permet pas à celui-ci de bénéficier de son traitement et de ses droits à l'avancement, et à la retraite et ce pour la période qu'il a passé dans cette position.

Art. 68. — Indépendamment du détachement prévu par les articles 57 à 60 de la présente loi, les agents des Forces de Sécurité Intérieure peuvent être mutés, — sur leur demande ou pour nécessités de service — du corps dont ils relèvent à un autre corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure.

La mutation est prononcée par arrêté du Ministre de l'Intérieur après avis des Directeurs concernés.

L'agent muté d'un corps à un autre corps pour nécessités de service ou sur sa demande, est classé dans un grade correspondant à son grade d'origine et dans un échelon correspondant à l'indice qu'il a atteint dans son grade d'origine ou dans l'échelon immédiatement supérieur, même si cela entraîne un avancement de grade lorsqu'il n'y a pas dans son nouveau grade un échelon ayant un indice correspondant à l'échelon qu'il occupait lorsqu'il était placé dans le grade de son corps d'origine.

TITRE IV

Cessation définitive des fonctions

Art. 69. — La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent de l'Etat résulte :

- 1°) de la démission définitivement acceptée;
- 2°) du licenciement;

3°) de la révocation;

4°) de l'admission à la retraite.

Art. 70. — La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement son emploi dans les Forces de Sécurité Intérieure.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le Ministre de l'Intérieur qui prend la décision dans un délai n'excédant pas un mois, à compter de la date de réception de la demande de démission en fixant le point de départ de la cessation définitive des fonctions.

L'agent des Forces de Sécurité Intérieure qui cesse ses fonctions avant la date fixée pour le point de départ de la cessation définitive, fera l'objet d'une sanction disciplinaire du second degré.

Art. 71. — L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'Administration qu'après cette acceptation.

Si le Ministre de l'Intérieur refuse d'accepter la démission l'agent intéressé peut saisir de son cas, le Conseil Supérieur ou le Conseil d'Honneur de son corps, selon le cas. Celui-ci émet, sans délais, un avis motivé qu'il transmet à l'autorité ayant le pouvoir de nomination.

Art. 72. — L'agent qui, dans le cadre de son corps, fait l'objet d'insuffisance professionnelle est :

— Soit muté dans un autre corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure; il sera reclassé dans un grade équivalent au grade qu'il occupait avant sa mutation ou dans un grade correspondant.

— Soit admis à faire valoir ses droits à la retraite complète ou proportionnelle s'il remplit les conditions requises pour prétendre à l'une des pensions d'ancienneté, soit reclassé, compte tenu de ses aptitudes, dans un grade inférieur avec reconstitution de sa carrière dans son corps ou dans un autre corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, et ce s'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à pension de retraite complète ou proportionnelle.

Soit, enfin, licencié.

Dans tous ces cas, la décision est prise par le Ministre de l'Intérieur après avis — selon le cas — du Conseil Supérieur ou du Conseil d'Honneur statuant comme en matière de sanctions disciplinaires du 2ème degré.

En cas de licenciement, l'agent bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de service effectif sans que cette indemnité puisse dépasser six mois de rémunération.

Art. 73. — L'agent des Forces de Sécurité Intérieure qui a cessé ses fonctions, suite à sa mise à la retraite proportionnelle sur sa demande ou suite à sa démission, peut être réintégré dans ses fonctions dans le délai de 5 ans suivant la date de cessation de ses fonctions, et ce pour nécessités de service et lorsque l'agent intéressé ne refuse pas cette réintégration.

Dans ce cas, l'agent intéressé sera classé dans les mêmes grade et échelon qu'il occupait lors de la cessation de ses fonctions.

Dans cette situation, la durée de cessation des fonctions n'est pas comptée comme ancienneté ni pour l'avancement et l'échelonnement ordinaire ni pour la liquidation de la pension de retraite.

Art. 74. — La révocation est l'exclusion définitive des fonctions avec ou sans maintien du droit à la pension de retraite complète ou proportionnelle.

Tout agent des Forces de Sécurité Intérieure qui perd sa nationalité tunisienne ou ses droits civils ou politiques est révoqué d'office de ses fonctions.

Art. 75. — La retraite est la situation dans laquelle se trouvent les agents des Forces de Sécurité Intérieure titulaires lors de la cessation définitive de leurs fonctions et qui bénéficient de la pension de retraite complète ou proportionnelle conformément aux conditions prévues par les dispositions de la présente loi et par celles de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment les dispositions relatives au régime de pensions militaires de retraite.

Les statuts particuliers de chaque corps des organismes des Forces de Sécurité Intérieure, fixent les conditions de jouissance de la pension de retraite pour chaque catégorie des agents relevant des dites forces.

TITRE V

Des distinctions et des décorations

Art. 76. — L'agent titulaire qui cesse définitivement d'exercer son emploi, peut, s'il compte au moins 25 ans de services civils effectifs, se voir conférer l'honorariat, soit dans un grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

Sous la même condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent, l'honorariat peut être conféré à l'agent qui, sans quitter définitivement les organismes des Forces de Sécurité Intérieure, aura cessé définitivement soit d'occuper un emploi déterminé, soit d'appartenir à un corps déterminé.

L'agent révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle ou en vertu d'une sanction disciplinaire, est privé du bénéfice de l'honorariat.

Art. 77. — Sont abrogées tous les dispositions applicables aux agents des Forces de Sécurité Intérieure et qui sont contraires à la présente loi. Toutefois, demeurent applicables, les dispositions des statuts particuliers non contraires à la présente loi, qui sont en vigueur à la date de la promulgation de la dite loi et qui sont applicables aux agents de la Police Nationale (décret n° 72-230 du 12 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par les textes subséquents), aux agents de la Garde Nationale (décret n° 72-406 du 21 décembre 1972, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents), aux agents de la Protection Civile (décret n° 75-250 du 25 avril 1975), et aux agents des Prisons et de la Rééducation (décret n° 73-220 du 19 mai 1973 tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, et le décret n° 76-1021 du 30 novembre 1976), et ce jusqu'à la promulgation des décrets relatifs aux statuts particuliers des agents de la Police Nationale, de la Garde Nationale, de la Protection Civile et des Prisons et de la Rééducation. Lesdits statuts parti-

culiers sont ceux prévus par la présente loi et notamment par ses articles 4, 8 et 24.

Art. 78. — La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 1982 à l'exception des dispositions relatives à la procédure pénale et disciplinaire qui entrera en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 6 août 1982

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

LISTE D'APTITUDE

Magistrats
pour l'année 1982

Pour le 3ème Grade

Monsieur Abderrahmane Chérif

Ministère de l'Intérieur

LIVRET DE FAMILLE

Décret n° 82-1107 du 21 juillet 1982, portant prorogation du délai fixé par l'article 12 de la loi n° 67-28 du 30 juin 1967, portant institution du livret de famille.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi 57-3 du 1er août 1957, réglementant l'état civil ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu la loi n° 59-53 du 26 mai 1959, rendant obligatoire l'acquisition par chaque citoyen d'un nom patronymique;

Vu la loi n° 67-28 du 30 juin 1967, portant institution du livret de famille et notamment son article 12 tel qu'il a été modifié par la loi n° 70-16 du 20 avril 1970;

Vu les décrets n° 70-152 du 6 mai 1970, et le décret n° 73-402 du 6 septembre 1973, portant prorogation du délai fixé par l'article 12 de la loi susvisée n° 67-28 du 30 juin 1967;

Vu l'avis des Ministres de la Justice et de l'Intérieur;

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrétons :

Article Premier. — Le délai fixé par l'article 12 de la loi susvisée n° 67-28 du 30 juin 1967 est prorogé pour une durée de dix ans à compter du 4 juillet 1977.

Art. 2. — Les Ministres de la Justice et de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 21 juillet 1982

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

EXPROPRIATION

Décret n° 82-1108 du 21 juillet 1982, rapportant le décret n° 74-509 du 26 avril 1974, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la Commune de Tunis d'une partie de l'immeuble sis à Tunis, 43 Avenue Bab Djedid nécessaire à l'aménagement de l'entrée du centre culturel de Tourbet El Bey.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi municipale;

Vu le décret du 30 août 1958, portant création de la commune de Tunis;

Vu le décret n° 74-509 du 26 avril 1974, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie de l'immeuble sis à Tunis, 43, avenue Bab Djedid;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 mars 1981;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur et de l'Equipeement;

Décrétons :

Article Premier. — Sont rapportées les dispositions du décret susvisé N° 74-509 du 26 avril 1974 concernant l'immeuble indiqué sur le tableau ci-après :

N° de la parcelle	N° du Titre Foncier	Nom de l'immeuble	Superficie approximative	Nom du propriétaire ou présumé tel
1	13616-86996	Alexandrine Geneviève	170 m2	M'Hamed Ben Hamida Ben Mohamed Ben Ahmed Zahioua

Art. 2. — Le Président de la Municipalité de Tunis est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 21 juillet 1982

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Ministère du Plan et des Finances

NOMINATION

Par décret n° 82-1114 du 3 août 1982 :

Monsieur **Habib Fourati** est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de Directeur de Cabinet du Ministre du Plan et des Finances.

PRIX D'ALCOOL

Arrêté du Ministre du Plan et des Finances du 6 août 1982, relatif aux prix de rétrocession des Alcools.

Le Ministre du Plan et des Finances;

Vu le décret du 20 novembre 1927, réglementant le régime de l'alcool en Tunisie ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 7 juin 1939;

Vu la loi n° 59-113 du 28 septembre 1959, réglementant le régime économique de l'alcool;

Vu la loi n° 59-118 du 28 septembre 1959, relative à l'assainissement du marché du vin;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1959, relatif à la surtaxe sur les alcools d'origine étrangère;

Vu l'arrêté du 6 février 1980, relatif aux prix de cession des alcools;

Vu l'arrêté du 8 juin 1981, fixant les prix d'achat des alcools de prestation;

Vu les délibérations du conseil d'administration de la Régie des Alcools du 6 octobre 1981;

Arrête :

Article Premier. — Les prix de cession des alcools livrés aux industries admises au bénéfice des cessions sont fixés par hectolitre à 100°.

à 17 D000 pour l'alcool destiné à être dénaturé dans les conditions réglementaires en vue de sa livraison aux usages ménagers et industriels.

Art. 2. — Le Directeur de la Régie des Alcools est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Tunis, le 6 août 1982

Le Ministre du Plan et des Finances
Mansour MOALLA

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

NOMINATIONS

Par Arrêté du Ministre du Plan et des Finances du 21 juillet 1982 :

Monsieur **Hubert Sroussi** Chef de Service d'Administration Centrale au Ministère du Plan et des Finances est chargé du contrôle financier auprès de la Société du Service du Gazoduc Trans-Tunisien (Sergaz).

Monsieur **Kamel Ben Rejeb** sous-Directeur d'Administration Centrale au Ministère du Plan et des Finances est chargé du contrôle financier auprès de la Société Minière de Spath-Fluor-Barytime « Fluobar ».

Monsieur **Belhassen Zouari**, Attaché d'Inspection des Services Financiers au Ministère du Plan et des Finances est chargé du Contrôle Financier auprès de la Société « TOURGUENESS » en remplacement de Monsieur Mohamed Soudani.

Monsieur **Othman Makni** Chef de Service d'Administration Centrale au Ministère du Plan et des Finances est chargé du contrôle financier auprès de la Société de Développement et d'Exploitation du Permis du Sud.

Monsieur **Mohamed Gara Ali** sous-Directeur d'Administration Centrale au Ministère du Plan et des Finances est chargé du contrôle financier auprès de la société Tunisienne de gazoduc trans-tunisien (SOTUGAT).

Monsieur **Raouf Klibi**, Sous-Directeur d'Administration Centrale au Ministère du Plan et des Finances est chargé du contrôle financier auprès de la Société Tunisienne d'Electricité de Ménagement et d'Informatique, en remplacement de Monsieur Mohamed Triki.

Monsieur **Abderrahman Fatmi**, Chef de Service d'Administration Centrale au Ministère du Plan et des Finances est chargé du contrôle financier auprès de la Société Tunisienne de réassurances.

Monsieur **Mustapha Jenouize** Inspecteur Principal des Services Financiers au Ministère du Plan et des Finances est chargé du contrôle financier auprès de la Société « Monastirienne des Textiles en remplacement de Monsieur Hédi Fouzi.

Mademoiselle **Souad Bent Mohamed Mahjoub** Inspecteur des Services Financiers au Ministère du Plan et des Finances est chargée du contrôle financier auprès de la Société Régionale « L'Evolution Economique Sousse » en remplacement de Monsieur Said Kallel.

Monsieur **Mabrouk Ben Abdelaziz Maalaoui**, Inspecteur des Services Financiers au Ministère du Plan et des Finances, est chargé du contrôle financier auprès de la Société Mine-Usine en remplacement de Monsieur Mohamed Triki.

Monsieur **Amor Ben Hafaied**, Administrateur au Ministère du plan et des Finances est chargé du contrôle financier auprès de l'Office du Thermalisme en remplacement de Monsieur Fathi Soukri.

Monsieur **Abdelwahab Ben Khalifa**, Sous-Directeur d'Administration Centrale au Ministère du Plan et des Finances est chargé du contrôle financier auprès de la Société d'Aménagement de Tunis en remplacement de Monsieur Hédi Hamza.

Monsieur **Mongi Messaoud**, Inspecteur des Services Financiers au Ministère du Plan et des Finances est chargé du contrôle financier auprès de la Société Régionale de Transports du Gouvernorat de Sfax en remplacement de Monsieur Maher Kedadi.

Ministère de l'Economie Nationale

ENERGIE ELECTRIQUE

Arrêté du Premier Ministre du 21 juillet 1982, autorisant la construction de la dérivation 30 KV et d'un poste de transformation du Village El Boura à Kalaâ Kébira.

Le Premier Ministre,

Vu le décret du 30 mai 1922, rendant applicables aux lignes de Transport et des Communications et de l'Economie Nationale, transport d'énergie électrique, les articles 2 à 13 du décret du 12 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques;

Vu le certificat d'affichage et de non opposition

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de l'Economie Nationale, de l'Equipement et des Transports et des Communications;

Arrête :

Article Premier. — Pour la construction de la dérivation 30 KV et d'un poste de transformation du village El Boura à Kalaâ-Kébira.

Les agents du Ministère de l'Economie Nationale, ceux de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et ceux de l'entreprise chargée par cette dernière de l'exécution de ces travaux sont autorisés en vue de procéder à toutes les opérations nécessaires à la construction et à l'entretien de la dérivation et du poste susvisée, à pénétrer dans les propriétés non bâties, non fermées de murs et désignées sur les relevés déposés le 25 novembre 1980 au siège du gouvernorat de Sousse

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché au siège du gouvernorat de Sousse et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par la dérivation et le poste mentionnée ci-dessus.

Art. 3. — Les Ministres de l'Intérieur, de l'Economie Nationale, de l'Equipement et des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 21 juillet 1982

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Arrêté du Premier Ministre du 21 juillet 1982, autorisant la construction de la dérivation 17 KV et de 7 postes de transformation du Village Ain El Morra au Kef.

Le Premier Ministre,

Vu le décret du 30 mai 1922, rendant applicables aux lignes de transport d'énergie électrique, les articles 2 à 13 du décret du 12 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques;

Vu le certificat d'affichage et de non opposition;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de l'Economie Nationale, de l'Equipement et des Transports et des Communications;

Arrête :

Article Premier. — Pour la construction de la dérivation 17 KV et de 7 postes de transformation du village Ain El Morra au Kef; les agents du Ministère de l'Economie Nationale, ceux de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et ceux de l'entreprise chargée par cette dernière de l'exécution de ces travaux sont

autorisés en vue de procéder à toutes les opérations nécessaires à la construction et à l'entretien de la dérivation et des postes susvisée, à pénétrer dans les propriétés non bâties, non fermées de murs et désignées sur les relevés déposés le 19 janvier 1982 au siège du gouvernorat du Kef.

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché au siège du gouvernorat du Kef et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par la dérivation et les postes mentionnées ci-dessus.

Art. 3. — Les Ministres de l'Intérieur, de l'Economie Nationale, de l'Equipement et des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 21 juillet 1982

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Arrêté du Premier Ministre du 21 juillet 1982, autorisant la construction de la dérivation 17 KV des Villages Ouled Bouaziz et El Mrazguia au Ksour.

Le Premier Ministre,

Vu le décret du 30 mai 1922, rendant applicables aux lignes de transport d'énergie électrique, les articles 2 à 13 du décret du 12 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques;

Vu le certificat d'affichage et de non opposition;

Vu l'avis des Ministres de l'Intérieur, de l'Equipement, des Transports et des Communications et de l'Economie Nationale;

Arrête :

Article Premier. — Pour la construction de la dérivation 17 KV des villages Ouleds Bouaziz et El Mrazguia au Ksour, les agents du Ministère de l'Economie Nationale, ceux de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et ceux de l'entreprise chargée par cette dernière de l'exécution de ces travaux sont autorisés en vue de procéder à toutes les opérations nécessaires à la construction et à l'entretien de la dérivation susvisée, à pénétrer dans les propriétés non bâties, non fermées de murs et désignées sur les relevés déposés le 22 décembre 1981 au siège de la délégation du Ksour.

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché au siège du gouvernorat du Kef et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par la dérivation mentionnée ci-dessus.

Art. 3. — Les Ministres de l'Intérieur, de l'Economie Nationale, de l'Equipement et des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 21 juillet 1982

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

MINES

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale en date du 21 juillet 1982, portant renouvellement du permis de recherches n° 273 875.

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté MN° 1 du 27 avril 1979, instituant le permis de recherche du 3ème groupe n° 273875, situé au lieu dit « Zaazaaa » gouvernorat du Kef, en faveur de l'Office National des Mines;

Vu la demande de premier renouvellement enregistrée à la direction des Mines et de la Géologie, le 24 février 1982, sous le n° 325002, présentée par l'Office National des Mines;

Vu le rapport du directeur des Mines et de la Géologie, duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article Premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 26 avril 1985 inclus, le permis de recherches du 3ème groupe N° 273 875 institué par l'arrêté N° 1 du 27 avril 1979.

Art. 2. — Au cours de la période visée à l'article premier ci-dessus, l'Office National des Mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense correspondant au minimum à la valeur de 14 400 heures de travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret susvisé.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la Direction des Mines et de la Géologie, à peine de nullité, deux mois avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 21 juillet 1982

Le Ministre de l'Economie Nationale
Abdelaziz LASRAM

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 21 juillet 1982, portant premier renouvellement du permis de recherches du 3ème groupe n° 273 879

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté MN° 5 du 7 mai 1979, instituant le permis de recherche du 3ème groupe n° 273879, situé au lieu dit « Ain Choua » gouvernorat du Kef en faveur de l'Office National des Mines;

Vu la demande du premier renouvellement enregistrée à la direction des Mines et de la Géologie le 24 février 1982 sous le n° 325008, présentée par l'Office National des Mines;

Vu le rapport du directeur des Mines et de la Géologie duquel il résulte que cette demande est régulière;

Arrête :

Article Premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 6 mai 1985 inclus, le permis de recherches du 3ème groupe n° 273879 institué par l'arrêté MN° 5 du 7 mai 1979.

Art. 2. — Au cours de la période visée à l'article premier ci-dessus, l'Office National des Mines devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense correspondant au minimum à la valeur de 14.400 heures de travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret susvisé.

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherches devra être enregistrée à la direction des Mines et de la Géologie, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration du dit permis.

Tunis, le 21 juillet 1982

Le Ministre de l'Economie Nationale
Abdelaziz LASRAM

VU

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Ministère de l'Equipement

DOMAINE PRIVE DE L'ETAT

Décret n° 82-1109 du 21 juillet 1982, portant déclassement d'une parcelle de terrain du domaine public au domaine privé de l'Etat.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 24 septembre 1885, sur le domaine public de l'Etat;

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment son article premier (4);

Décrétons :

Article Premier. — Est déclassée du domaine public pour être incorporée au domaine privé de l'Etat la par-

celle de terrain entourée d'une liseré rouge sur le plan ci-joint, constituant un délaissé de la route faisant l'objet du T.F. n° 81-348 et située entre Gammarth et la Marsa.

Art. 2. — Les Ministres du Plan et des Finances et de l'Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 21 juillet 1982

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif au tableau des parcelles immatriculées paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 53 des 30 août et 3 septembre 1974 expropriées par décret n° 74-823 du 28 août 1974.

Construction de la sortie Sud de Tunis dans les zones de El Kabaria, Bir Kassâa et Borj Ghorbal.

Application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

N° des parcelles sur le plan parcellaire du projet	N° des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative à acquérir	noms des Propriétaires
2	57.452	Kabaria	Terrain nu comportant un puits	2h 35a 29ca (P. N° 3)	1) Raccach David 2) Raccach Joseph 3) Khemais Ben Mohamed Ben Ghanem 4) Laroussi Bel Hadj Has-sen Lili 5) Mohamed Ben Béchir Ben Nasr 6) Nataf Raoul 7) Cohen Zardi Hortense
6	53.977	Kabaria	Terrain partiellement complanté	29a 27ca (P. n° 4)	Jami Messaoud Jules

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

DIRECTIONS

Décret N° 82-1106 du 21 juillet 1982, fixant le nombre et la nature des directions d'études, de départements de stages et de travaux dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Nous **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 88-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-454 du 27 septembre 1973, relatif au statut des personnels de l'enseignement supérieur ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche;

Vu le décret n° 76-433 du 19 mai 1976, fixant les conditions de nomination des directeurs d'études, de stage et de travaux et des directeurs de départements dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 80-928 du 12 juillet 1980, relatif aux organes de direction des facultés et établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à leurs attributions;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;

Vu l'avis du Ministère du Plan et des Finances;

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrétons :

Article Premier. — Le nombre et la nature des directions de départements, d'études, de stages et de travaux sont fixés pour chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche ainsi qu'il suit :

Etablissements	DIRECTION DE DEPARTEMENT		DIRECTION D'ETUDES		DIRECTION DE STAGES		Nbre	Nature
	Nbre	Nature	Nbre	Nature	Nbre	Nature		
Faculté de théologie et des sciences religieuses	6	Coran Hadith Fikh et Politique Charaïque Sciences Religieuses Etudes Islamiques et Education Patriotique Langues	1	Vice Doyen (Directeur des Etudes)	—		—	

Etablissements	DIRECTION DE DEPARTEMENT		DIRECTION D'ETUDES		DIRECTION DE STAGES		Direction des Travaux	
	Nbre			Nature	Nbre	Nature	Nbre	Nature
Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Economiques	8	Droit privé et Sciences criminelles Sciences Politiques Droit public Recherche en Droit et Sc. Politiques Sciences Economiques Gestion Méthodes quantitatives Recherches en Sciences Econom. et Gest.	1	Vice Doyen (Directeur des Etudes)	—		—	
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines	9	Langue et Lit. Arabes Langue et Lit. Fran. Langue et Lit. Ang. Autres Langues Etrangères Sciences Historiques Géographie Philosophie Sociologie Recherche Publications et échanges.	1	Vice Doyen (Directeur des Etudes)	1	Stages et orientations des étudiants	—	
Faculté des Sciences Mathématiques Physiques et Nat. de Tunis	6	Mathématiques Physique Chimie Sciences Biologiques Sciences de la terre Sciences de l'Informatique	1	Vice Doyen (Directeur des Etudes)	—			
Faculté des Sciences et Techniques de Sfax	5	Mathématiques Physique Chimie Biologie Géologie	1	Vice Doyen (Directeur des Etudes)	1	Stages	—	
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax	5	Gestion et Sc. des organes Math. quantit. et Inf. Exp. Comp. et Droit Economie Recherche	1	Vice Doyen (Directeur des Etudes)	1	Stages	—	
Faculté des Sciences et Techniques de Monastir	5	Mathématiques Physique Chimie Mécanique Electrotechnique	1	Vice Doyen (Directeur des Etudes)	1	Stages	—	
Institut Bourguiba des Langues Vivantes	3	Etudes Univ. d'Arabe et de traduction Etudes Univ. des Langues Etudes Générales	1	Directeur Adjoint (Directeur des Etudes)	—		—	

Etablissements	DIRECTION DE DEPARTEMENT		DIRECTION D'ETUDES		DIRECTION DES STAGES		Direction Travail	
	Nbre	Nature	Nbre	Nature	Nbre	Nature	Nbre	Nature
Institut des Hautes Etudes Commerciales	3	Gestion Droit Economie et Math. Quantitative	1	Directeur Adjoint Directeur des Etudes)	1	Stages et Rech.	—	
Institut Supérieur de Gestion	2	Recherche Formation continue et nouveaux program.	1	Directeur Adjoint (Directeur des Etudes)	1	Stages	—	
Institut de Recherche Scientifique et Tech- nique	6	Chimie appliquée. Physique et Méc. ap- pliquées Sciences de la terre Sciences de la mer Biol. appliquée. Environnement et Ar- chitecture	—		—		—	
Institut Supérieur Technique de Gabès	3	Génie Mécanique Génie Electrique Génie Civil	1	Directeur Adjoint (Directeur des Etudes)	—		—	
Institut de Presse et des Sciences de l'In- formation	4	Culture Générale Langues Presse Ecrite Recueil et présentation des Informations à la Radio et à la Télév.		Directeur Adjoint (Directeur des Etudes)	1	Stages	—	
Institut Technologique d'Art. d'Architecture et d'Urbanisme	3	Architecture et Urba- nisme Arts plastiques et gra- phiques Recherche	1	Directeur Adjoint (Directeur des Etudes)	—		—	
Centre d'Etudes et de Recherches Economi- ques et Sociales	10	Histoire Géographie Sociologie Démographie Droit et Sciences Poli- tique Linguistique Littérature Economie Sciences de 'Ed. Psychologie	—		—		—	
Ecole Nationale d'In- génieurs de Tunis	6	Génie Industriel Génie Civil Génie Electrique Génie Hydraulique Génie Mécanique Collège préparat.	1	Directeur Adjoint (Directeur des Etudes)	—		—	

Etablissements	DIRECTION DE DEPARTEMENT		DIRECTION D'ETUDES		DIRECTION DE STAGES		Direction Travaux	
	Nbre	Nature	Nbre	Nature	Nbre	Nature	Nbre	Nature
Ecole Nationale d'In- génieurs de Gabès.	5	Génie chimique Génie Civil Génie Minier Génie Mécanique Collège préparat.	1	(Directeur Adjoint (Directeur des Etudes)	1	Stages	—	
Ecole Normale Supé- rieure de l'Enseigne- ment Technique	—			(Directeur Adjoint (Directeur des Etudes)	1	Stages	1	Tra- vaux
Ecole Normale Supé- rieure de Bizerte	5	Psycho-Pédag. Mathématiques Physique Chimie Sciences Naturelles	1	Directeur Adjoint (Directeur des Etudes)	1	Stages	—	
Ecole Normale Supé- rieure de Sousse	5	Lettres Arabes Lettres Françaises Lettres Anglaises Histoire-Géographie Mathématiques	1	Directeur Adjoint Directeur (des Etudes)	1	Stages	—	

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret susvisé n° 76-433 du 19 mai 1976.

Art. 3. — Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

NOMINATIONS

Par décret n° 82-1117 du 3 août 1982 :

Monsieur **Béchir Mahjoub**, Professeur de l'Enseigne-

ment Supérieur chargé des fonctions de Directeur de l'Enseignement Supérieur au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, bénéficie des avantages et indemnités accordés à un Directeur Général d'Administration Centrale.

MAITRES DE CONFERENCES

Par décret n° 82-1115 du 3 août 1982 :

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de Maîtres de Conférences conformément au tableau suivant :

Noms et Prénoms	Discipline	Lieu d'Affectation	Date d'effet de la nomination
Mr. Knani Youssef	Droit Privé et Sciences Criminelles	Fac. de Droit et des Sciences Polit. et Econ. de Tunis	2 juin 1982
Mr. Mezghani Ali	Droit Privé et Sciences Criminelles	Fac. de Droit et des Sciences Polit. et Econ. de Tunis	2 juin 1982
Mr. Zine Mohamed	Droit Privé et Sciences Criminelles	Fac. de Droit et des Sciences Polit. et Econ. de Tunis	2 juin 1982
Mme Bouraoui Soukaina née Caid Essebsi	Droit Privé et Sciences Criminelles	Fac. de Droit et des Sciences Polit. et Econ. de Tunis	2 juin 1982
Mr. Lakhoua Hédi	Droit Privé et Sciences Criminelles	Institut Supérieur de Gestion	2 juin 1982

Par décret n° 1116 du 3 août 1982 :

Monsieur Najjar Abdelmajid est nommé en qualité

de Maître de Conférences conformément au tableau suivant :

Nom et Prénom	Etablissement	Discipline	Date d'effet de la nomination
Najjar Abdelmajid	Faculté de Théologie et des Sciences Religieuses.	Théologie et Mystique	19 janvier 1982

EXAMEN PROFESSIONNEL

Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du 6 Août 1982, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'Administrateur Principal.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 71-362 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres communs des administrations centrales ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 25 avril 1980, portant organisation et programme de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'administrateur principal;

Arrête :

Article Premier. — Un examen professionnel pour l'accès au grade d'administrateur principal est ouvert

au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 25 avril 1980.

Art. 2. — La date du déroulement de l'examen est fixée pour le 15 novembre 1982 et jours suivants.

Art. 3. — Les postes vacants à pourvoir sont au nombre de trois.

Art. 4. — La liste d'inscription est ouverte du 15 septembre 1982 au 14 octobre 1982 inclus.

Tunis, le 6 août 1982

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Abdelaziz BEN DHIA

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Ministère de l'Agriculture

BUREAU DE L'INVENTAIRE ET DES RECHERCHES HYDRAULIQUES

Décret n° 82-1110 du 21 juillet 1982, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Bureau de l'Inventaire et des Recherches Hydrauliques.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi des finances n° 81-100 du 31 décembre 1981 pour la gestion 1982 et notamment son article 89 portant création du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques;

Vu le décret n° 77-647 du 5 août 1977, portant attributions du Ministère de l'Agriculture;

Vu le décret n° 77-648 du 5 août 1977, portant organisation du Ministère de l'Agriculture ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 81-215 du 18 février 1981, fixant les attributions et l'organisation des commissariats régionaux au développement agricole;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1981, fixant le nombre et les attributions des arrondissements techniques placés sous l'autorité des commissariats régionaux au développement agricole;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Vu l'avis du Ministre du Plan et des Finances;

Vu l'avis du Tribunal administratif;

Décrétons :

CHAPITRE PREMIER

Mission

Article Premier. — Le bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques établissement public à

caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture.

Il est chargé sous l'autorité de la Direction des Ressources en Eaux et en Sol notamment :

1. — de l'établissement de l'inventaire des ressources en eau de surface et souterraines du pays et du développement de toute prospection destinée à mettre en évidence de nouvelles ressources.

2. — de l'élaboration des études de base et appliquées ayant pour objectif l'évaluation des ressources en eau de surface et souterraines, la détermination de leurs caractéristiques, et la programmation de leur exploitation.

3. — de la réalisation de recherches et d'expérimentations pour le développement des techniques et des ressources en eaux en général ainsi que celles nécessaires à ses fonctions d'assistance.

4. — de la surveillance technique de l'évolution des nappes souterraines et de leur exploitation ainsi que des eaux de surface afin d'en permettre une gestion rationnelle et de lutter contre leur pollution.

5. — de suivi technique dans le domaine de sa compétence, de toutes les activités ayant trait aux ressources en eau à l'échelle nationale en collaboration avec les arrondissements territoriaux de la Direction des Ressources en Eau et en Sol.

Art. 2. — Le bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques met en place et gère les moyens nécessaires à l'exercice de missions définies à l'article précédent et notamment les réseaux d'observation et de mesure ayant trait à la pluviométrie, aux eaux de surface et aux eaux souterraines.

Art. 3. — Le bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques est informé par la Direction des Ressources en Eau et en Sol de toutes les activités susceptibles d'avoir des incidences sur sa mission, son organisation, son infrastructure ainsi que sur ses moyens en vue de coordonner et d'assurer l'unité technique et d'organiser l'assistance correspondante dans les domaines des ressources en eau.

Art. 4. — Dans le cadre de ses attributions, le bureau d'inventaire et des recherches hydrauliques peut entretenir des relations scientifiques et techniques avec les services des ressources en eau étrangers, sous l'égide du Ministère de l'Agriculture.

Art. 5. — Le bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques peut passer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, tout contrat ou convention avec les collectivités locales, les organismes, entreprises publiques ou privées ainsi que les organismes étrangers pour effectuer à leur profit ou leur faire effectuer à son profit des études, recherches ou travaux ayant des rapports avec sa mission.

CHAPITRE II

Organisation administrative

Art. 6. — Le bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques est dirigé par un Directeur. Le Directeur représente le dit bureau dans tous les actes de la vie civile et assure l'exécution des décisions du Ministre de l'Agriculture.

Art. 7. — Les services du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques comprennent :

- 1°) les services centraux;
- 2°) les services régionaux.

SECTION PREMIERE

Les services centraux

Art. 8. — Les services centraux comprennent :

- Le service commun
- Le département des réseaux et des fichiers
- Le département des études et des recherches.

Art. 9. — Le service commun est chargé :

— De traiter, en collaboration avec les services communs du Ministère de l'Agriculture, les questions relatives au personnel, au matériel et au budget.

— de coordonner les activités communes du laboratoire d'analyse de la section d'édition et de la bibliothèque.

Art. 10. — Le département réseaux et fichiers est chargé pour les besoins des études :

— de l'installation à l'échelon national des appareils destinés à assurer la mesure et l'observation de la pluviométrie, des écoulements de surface

dans les oueds et de l'évolution des nappes d'eaux souterraines. Il veille à la maintenance des différents instruments, leur normalisation ainsi qu'à la transmission aux autorités des informations recueillies afin de leur permettre de prendre toutes dispositions utiles tant au niveau de la gestion des barrages que de la protection des agglomérations urbaines et des réseaux de communication contre les inondations.

— d'effectuer les travaux de pompage sur les puits et les forages existants ou nouveaux afin d'en déterminer les caractéristiques techniques, et les piézomètres pour la reconnaissance des eaux souterraines ainsi que les piézomètres destinés à la surveillance de l'évolution des nappes. Il réalise tous travaux d'intervention sur les forages qui lui sont demandés par les services publics ou les utilisateurs privés. Il dispose d'ateliers pour la maintenance du matériel technique et du matériel de transport.

— de contrôler et de traiter les données recueillies par les réseaux de mesure et d'observation pour alimenter les différents fichiers de données dans les domaines de la pluviométrie des eaux de surface et des eaux souterraines.

Ce département veille également à la gestion des fichiers existants et introduit toute organisation informatique qui sera jugée utile pour assurer la meilleure utilisation possible des fichiers.

Les données, une fois traitées serviront à la publication des bulletins et annuaires dans les domaines de la pluviométrie, des eaux de surface et des eaux souterraines et à fournir les éléments nécessaires aux études et aux recherches.

Ce département comporte deux services :

- le service des réseaux d'observations et de mesures
- le service des fichiers et des annuaires.

Art. 11. — Département, études et recherches :

Ce département a pour attributions de réaliser les études de base, les travaux de synthèse et les monographies à l'échelle régionale et nationale ainsi que l'établissement des cartes à caractère scientifique et de vulgarisation dans les domaines de la pluviométrie, des eaux de surface et des eaux souterraines.

Il doit également mettre au point et adapter les techniques et les méthodes nouvelles d'analyse en vue d'en permettre l'utilisation pour améliorer le niveau et la précision des études des ressources en eau.

Il procède aussi aux études appliquées demandées par les différents utilisateurs dans les domaines spécifiques des attributions du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques.

Il entreprend les travaux de recherche et d'expérimentation visant à l'utilisation de techniques nouvelles ou à l'approfondissement des études entreprises pour le développement des ressources en eau du pays.

Il doit notamment introduire et développer les modèles de simulation des écoulements de surface et souterrains pour la gestion optimale des ressources en eau ainsi que la prévision de leur évolution.

Il effectue également des recherches dans les domaines de la qualité des eaux ainsi que de la pollution des eaux de surface et souterraines afin de permettre à l'administration de prendre toutes dispositions utiles pour lutter contre ce phénomène.

Il comporte deux (2) services :

- le service étude des ressources en eau
- le service recherche et expérimentation.

SECTION II

Les services régionaux

Art. 12. — Les services régionaux se composent de 6 arrondissements d'études couvrant les grandes régions naturelles du pays et se décomposent comme suit :

- Nord-Est et Cap-Bon : (Siège Tunis)
- Nord-Ouest : (Siège le Kef)
- Kairouannais Sahel : (Siège Kairouan)
- Tunisie Centrale : (Siège Kasserine)
- Sud-Ouest : (Siège Gafsa)
- Sud-Est : (Siège Gabès)

Les arrondissements régionaux d'études ont pour attributions de réaliser les études, recherches et expérimentations régionales programmées dans le cadre des activités du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques et d'assurer la surveillance technique de l'évolution des nappes souterraines et de leur exploitation ainsi que des eaux de surface. Ils veillent également à l'application au niveau régional des instructions des services centraux du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques.

SECTION : III

Emplois fonctionnels

Art. 13. — Le directeur du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques est nommé par décret sur proposition du Ministre de l'Agriculture. Il a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale.

Il est choisi parmi les cadres techniques suivants, justifiant d'une formation dans le domaine des ressources en eau :

- les ingénieurs généraux ou grade équivalents
- les ingénieurs généraux ou grades équivalents ayant 3 années d'ancienneté au moins dans ce grade.

Art. 14. — Les départements sont dirigés par des chefs de département nommés par décret sur proposition du Ministre de l'Agriculture.

Les chefs de département ont rang et prérogatives de sous-directeurs d'administration centrale.

Ils sont choisis parmi les cadres techniques suivants justifiant d'une formation dans le domaine des ressources en eau :

- les ingénieurs en chef ou grades équivalents
- les ingénieurs principaux ou grade équivalent ayant 4 années d'ancienneté au moins dans le grade.

Art. 15. — Les chefs de service à l'échelle centrale et au niveau des arrondissements régionaux d'étude sont choisis parmi les spécialistes des ressources en eau ayant rang soit d'ingénieurs principaux ou grades techniques équivalents soit d'ingénieurs des travaux de l'Etat ou grades techniques équivalents ayant 5 années d'ancienneté au moins dans ce grade.

Ils sont nommés par décret sur proposition du Ministre de l'Agriculture.

Ils ont rang et prérogatives de chefs de service d'administration centrale.

CHAPITRE IV

Organisation financière

Art. 16. — Le budget du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques est autonome et rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Les ressources du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques sont divisées en recettes ordinaires et recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

- les ressources propres du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques réalisées dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et notamment la vente des forages positifs.

- Les subventions d'équilibre de l'Etat.

- Les redevances provenant de l'extraction de sable et prise d'eau sur les oueds effectuées dans le cadre de l'utilisation du domaine public hydraulique.

- Les dons et legs.

- Les revenus des biens meubles et immeubles du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques.

- Les recettes diverses et accidentelles.

- Les fonds versés au profit du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques par l'Etat, les collectivités publiques locales ou organismes nationaux ou internationaux en vue de l'exécution de certains projets spécifiques.

Art. 17. — Les dépenses du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

- Les dépenses ordinaires comprennent : les dépenses à caractère permanent et relatives au fonctionnement et à la gestion administrative du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques.

- Les dépenses extraordinaires comprennent : les dépenses temporaires spéciales ou exceptionnelles ou toutes dépenses imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article précédent.

Art. 18. — Le directeur du bureau de l'inventaire et des recherches hydrauliques est l'ordonnateur du budget du dit bureau. Il le représente auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs. Il passe les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 19. — Un agent comptable est chargé de la perception des recettes et du paiement des dépenses prévues aux articles précédents, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

Art. 20. — Les dispositions de l'article 20 alinéa 1 du décret n° 77-648 du 5 août 1977 portant organisation du Ministère de l'Agriculture sont abrogées.

Art. 21. — Les Ministres du Plan et des Finances et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 21 juillet 1982

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

TERRES COLLECTIVES

Décret n° 82-1111 du 21 juillet 1982, portant attribution d'une terre collective à titre privé.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, et notamment ses articles 6,8,9 et 16 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 susvisée;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité des Ouled Khelifa (Ardh El Battoum) de la délégation d'El Hamma Gouvernorat de Gabès en date du 8 octobre 1978, relatif à l'attribution de la propriété privative aux membres de la dite collectivité, approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 18 février 1981 et homologué par le Ministre de l'Agriculture le 22 avril 1982;

Décrétons :

Article Premier. — Le droit de jouissance individuelle ou familiale des membres de la collectivité des Ouled Khelifa (Ardh El Battoum) de la délégation d'El Hamma Gouvernorat de Gabès est converti en droit de propriété privative conformément aux décisions prises par le conseil de gestion de la dite collectivité et consignées dans son procès-verbal en date du 8 octobre 1978 tel qu'il a été approuvé par le conseil de Tutelle Régional du gouvernorat de Gabès le 18 février 1981 et homologué par le Ministre de l'Agriculture le 22 avril 1982.

Art. 2. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 21 juillet 1982

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Décret n° 82-1112 du 21 juillet 1982, portant attribution d'une terre collective à titre privé.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, et notamment ses articles 6,8,9 et 16 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 susvisée;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Matmata Jedida (Ardh B'hiret El Aradh) de la délégation de Matmata gouvernorat de Gabès en date du 22 août 1981 relatif à l'attribution de la propriété privative aux membres de la dite collectivité, approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 18 décembre 1981 et homologué par le Ministre de l'Agriculture le 16 avril 1982;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture;

Décrétons :

Article Premier. — Le droit de jouissance individuelle ou familiale des membres de la collectivité de Matmata Jedida (Ardh B'hiret El Aradh) de la délégation de Matmata gouvernorat de Gabès est converti en droit de propriété privative conformément aux décisions prises par le conseil de gestion de la dite collectivité et consignées dans son procès-verbal en date du 22 août 1981 tel qu'il a été approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 18 décembre 1981 et homologué par le Ministre de l'Agriculture le 16 avril 1982.

Art. 2. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 21 juillet 1982

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI

Ministère de la Santé Publique

NOMINATION

Par décret n° 82-1118 du 3 août 1982 :

Le Docteur **Skhiri Taoufik** est nommé maître de

conférences agrégé à la Faculté de Médecine de Monastir (spécialité Psychiatrie) à compter du 1er avril 1982

Circulaires

Banque Centrale de Tunisie

RECTIFICATIF

au Journal Officiel de la République Tunisienne
N° 32 du 4 mai 1982

La circulaire de la Banque Centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés n° 82-05 du 22 mars 1982, ayant pour objet le rapatriement obligatoire des sommes provenant des services rendus à l'étranger par des résidents-

Page 1043, 2e colonne, 3e paragraphe du B, 4e ligne :

Lire : Cet accord ne sera donné qu'après justification...

Au lieu de : Ceta accord ne sera donné qu'après justification...

Page 1043, 2e colonne, C, 2°), paragraphe 4, et suite page 1044, 1ère colonne :

Lire : Ils sont aussi à souscrire par tout prestataire de services bénéficiaire de paiement en provenance de l'étranger qui signalerait à l'intermédiaire agréé qu'il

s'agit d'une opération purement occasionnelle, ne nécessitant ni domiciliation ni remise périodique de déclaration 53. (le reste sans changement).

Au lieu de : Ils sont aussi à souscrire par tout prestataire de services bénéficiaire de paiement en provenance de l'étranger qui signalerait à l'intermédiaire agréé qu'il sitant ni domiciliation ni remise périodique de déclaration S3.

Page 1044, le titre de l'avant dernier paragraphe :

Lire : III. Dispositions générales

Au lieu de : 3) Dispositions générales.

3e ligne du même paragraphe :

Lire : ... de manière à ce qu'ils soient facilement et immédiatement accessibles, ... (le reste sans changement).

Au lieu de : ... de manière à ce qu'ils soient facilement et immédiatement accessibles,....

Avis et Communications

Ministère de l'Intérieur

AVIS DE RECENSEMENT

Application des dispositions de l'article 8 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles.

Le Président de la Commune de Sedjnane a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement des immeubles construits imposables pendant la période quinquennale 1983-1987 commenceront dans cette commune dix jours après la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Application des dispositions de l'article 12 du décret du 15 décembre 1919 relatif à la contribution foncière sur les propriétés non bâties.

Le président de la Commune de Sedjenane a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations de recensement général des propriétés non bâties, imposables pendant la période 1983-1987

commenceront dans cette commune dix jours après l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits.

Le Président de la Commune de Carthage a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations de recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période triennale 1983-1985 sont décalées provisoirement closes.

Il les invite à prendre connaissance à la municipalité des articles du rôle concernant leurs immeubles et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la commission de révision.

Il leur rappelle qu'un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.

Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.

Ministère du Plan et des Finances

BONS D'EQUIPEMENT

Avis du Ministre du Plan et des Finances relatif à l'ouverture de la huitième émission de la dix huitième tranche nouvelle de bons d'équipement

Il sera ouvert du 2 au 16 août 1982 inclus, une huitième émission de bons d'équipement jusqu'à

concurrence de 7.000.000 dinars dans le cadre de la dix huitième tranche nouvelle de bons d'équipement à 10 ans et ce en vertu de l'article 67 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982 et conformément à l'arrêté du Ministre du Plan et des Finances du 15 janvier 1982 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de la dite tranche.

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire au 30 juin 1982

Actif

Encaisse-or	3.427.997.933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675.016
Avoirs en droits de tirage spéciaux	8.411.174.100
Avoirs en devises	207.239.453.319
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	55.472.445.095
Compte courant postal	3.999.255.649
Effets escomptés	337.149.121.106
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	15.748.637.387
Effets à l'encaissement	762.718.725
Interventions sur le marché monétaire	90.480.000.000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000.000
Avance remboursable à l'Etat	8.946.875.000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125.000
Portefeuille - titres	30.123.285.250
Immobilisations	11.303.991.110
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	29.508.804.224
Débiteurs divers	22.165.566.040
Compte d'ordre et à régulariser de l'actif	61.976.466.295
	923.870.611.249

Passif

Billets et monnaies en circulation	402.962.964.486
Comptes courants des banques et des établissements financiers	7.843.183.932
Comptes du Gouvernement	169.574.908.794
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575.000
Autres engagements à vue et à terme	55.733.059.483
Déposants d'effets à l'encaissement	762.718.725
Comptes de coopération économique	56.784.172.790
Provisions	13.434.814.339
Réserve spéciale	87.960.000.000
Réserve légale	3.000.000.000
Capital	6.000.000.000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	29.508.804.224
Créditeurs divers	29.375.677
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	72.299.033.799

Certifié conforme aux écritures

Le Gouverneur,
Moncef BELKHODJA

923.870.611.249

Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

AVIS DE CONVOCATION

Société Regionale De Batiments
- Es-shemes -
Société Anonyme au Capital de
141.000 Dinars
Siège Social
Rue 9 avril - Jendouba

Messieurs les actionnaires de la société régionale de batiments Es-Shemes à Jendouba, sont priés d'assister à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le jeudi 26 août 1982 à 10 heures du matin au siège du gouvernorat de Jendouba pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Modification des statuts
- 2) Questions diverses

Et à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Jeudi 26 août 1982 à 11 heures au siège du gouvernorat de Jendouba à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture de raport moral et financier du conseil d'administration sur l'exercice 1981
- 2) Rapport des commissaires aux comptes
- 3) Approbation des comptes et quitus aux administrateurs
- 4) Renouvellement du conseil d'administration
- 5) Questions diverses

Le Conseil d'Administration

N° A-427/1

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Anonyme De conserves Alimentaires (S. A. D. C. A.)
Au capital de : 76.800 dinars
Usine : route de Sousse Km 5
- Megrine -
Siège Social
41, Rue Gamel Abdalnasser - Tunis -

Messieurs les actionnaires de la société anonyme de conserves alimentaires (S. A. D. C. A.) sont convoqués en Assemblée générale

ordinaire en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant, le samedi 28 août 1982 à 16 H. aux bureaux de l'usine .

- 1) Lecture du rapport du conseil d'administration .
- 2) Lecture du rapport du commissaire aux comptes
- 3) Approtation du bilan de l'exercice 1981 .
- 4) Questions diverses .
- 5) Quitus aux administrateurs .

Le Conseil d'Administration

N° A 428 /1

CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société de développement Touristique
S. A. de Monastir
Au Capital de 540.000 Dinars
Ruspina Hôtel. Skanès Monastir

Mrs. les actionnaires de la Société de Développement Touristique «Ruspina Hotel» à Skanès - Monastir sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le samedi 28 août 1982 à 10 heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport du consiel d'aministration
- Rapport du commissaire aux comptes
- 3) Approbation des comptes et du bilan s'il y a lieu de l'exercice clos au 31 décembre 1981
- 4) Répartition des bénéfices et fixation du dividende pour l'exercice 1981
- 5) Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
- 6) Renouvellement du conseil d'administration
- 7) Questions diverses

le Consiel d'Administration

N° A 429 /1

ENTREPRISE TUNISIENNE
D'ELECTRICITE « E. T. E. L. »
S.A. Capital de 72.000 D. T. R. C.
Tunis 34.590

47. Rue 8601 - ZI la Cherguia - Tunis

Messieur les actionnaires de la société ETEL sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 31 août 1982 à 11 heures au siège social, 47, rue 8601 ZI la Cherguia - Tunis à l'effet de délibérer sur les questions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire .

Le Conseil d'Administration

N A 430 /1

AVIS DE CONVOCATION

Société Générale d'Equipement
Ménager et de Matériaux de
Construction
S O G E M A C
S.A. au capital de 60.000 dinars
Siège Social
83, Rue du 18 janvier 1952 - Tunis

Sur la demande des commissaires aux comptes, l'assemblée générale ordinaire de la SOGEMAC qui était prévue pour le 31 juillet 1982 a été reportée pour le samedi 4 septembre 1982 à 16 H. au siège de la société, par ailleur, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée à l'heure et lieu sus-indiqués pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport du conseil d'administration pour l'année 1981
- 2) Rapport des commissaires aux comptes
- 3) Approbation des rapports bilan et comptes et affectations de résultats
- 4) Quitus au administrateurs
- 5) Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
- 6) Election du tier des membres du conseil d'administration

Les actionnaires désirant se présenter à la candidature du nouveau conseil doivent faire une demande par écrit à la direction de la société

et cela dans un délai qui ne dépassera pas le 1er septembre 1982

Le Conseil d'Administration

N° A 431/1

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société " INOPLAST "

S.A. au Capital de 500.000 Dinars

Siège Social :

68, Avenue Farhat Hached
TUNIS

Messieurs les actionnaires de la Société " INOPLAST " sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Jeudi 2 septembre à 14H au siège de la Société 68, Avenue Farhat Hached à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1981.

2/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l'exercice 1981

3/ Approbation des dits rapports du bilan et du compte des pertes et profit de l'exercice 1981

4/ Quitus au Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes.

5/ Affectation des résultats de l'exercice 1981.

6/ Renouvellement de mandats d'administrateurs.

7/ Questions diverses

P/Le Conseil d'Administration

N° A 432 /1

AUGMENTATION DE CAPITAL

SOCIETE " INOPLAST "

S.A. au Capital de 500.000 Dinars

Siège Social : 68, Av. F. Hached

TUNIS

Messieurs les actionnaires de la Société " INOPLAST " sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le Jeudi 2 septembre 1982 à 15 H. au siège Social de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Augmentation du Capital Social de la Société

2/ Questions diverses.

Pour le Conseil d'Administration

N° A 433 /1

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société l'Equipement Hydraulique

S.A. au Capital de 80.000 Dinars

Siège Social :

47, Avenue Farhat Hached
TUNIS

Messieurs les actionnaires de la Société l'Equipement Hydraulique sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Jeudi 2 septembre 1982 à 9H. au Siège de la société 47, Avenue Farhat Hached à Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1981.

2/ Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice 1981

3/ Approbation des dits rapports du bilan et du compte des pertes et profit de l'exercice 1981

4/ Quitus au Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes.

5/ Affectation des résultats de l'exercice 1981.

6/ Renouvellement de mandats d'administrateurs.

7/ Questions diverses

P/Le Conseil d'Administration

N° A 434 /1

AUGMENTATION DE CAPITAL

Société Equipement Hydraulique

S.A. au Capital de 80.000 Dinars

Siège Société : 47, Av. F. Hached

TUNIS

Messieurs les actionnaires de la Société Equipement Hydraulique sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le Jeudi 2 septembre 1982 à 10 H. au Siège Social de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Augmentation du Capital Social de la Société

2/ Questions diverses

Pour le Conseil d'Administration

N° A 435 /1

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Meunière Tunisienne

S.A. au Capital de 1.040.000 Dinars

Siège Social :

48, 50, 52 Rue de Yougoslavie
TUNIS

Messieurs les actionnaires de la Société Meunière Tunisienne sont priés

de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Jeudi 2 Septembre 1982 à 16H au siège de la Société 48, Rue de Yougoslavie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1981.

2/ Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice 1981

3/ Approbation des dits rapports du bilan et du compte des pertes et profit de l'exercice 1981

4/ Quitus au Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes.

5/ Affectation des résultats de l'exercice 1981.

6/ Renouvellement de mandats d'administrateurs.

7/ Questions diverses

P/Le Conseil d'Administration

N° A 436 /1

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE " SOTUMAG "

S.A. au Capital de 50.000 Dinars

Siège Social :

54, Avenue Farhat Hached
TUNIS

Messieurs les actionnaires de la Société " SOTUMAG " sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Jeudi 2 septembre 1982 à 12 H. au siège de la Société 54, Avenue Farhat Hached à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1981.

2/ Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice 1981

3/ Approbation des dits rapports du bilan et du compte des pertes et profit de l'exercice 1981

4/ Quitus au Conseil d'Administration et au Commissaire aux comptes.

5/ Affectation des résultats de l'exercice 1981.

6/ Renouvellement de mandats d'administrateurs.

7/ Questions diverses

P/Le Conseil d'Administration

N° A 437 /1

**VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES SUR SAISIE
IMMOBILIERE**

Etude de Maître M'Hamed Makni
A V O C A T
5, Rue Habib Thameur — Sfax

Partie Poursuivante :

Les Etablissements Henriksen et Larsen société anonyme dont le siège social est à Sfax Avenue Habib Thameur poursuites et diligences de président directeur général demeurant au dit siège élisant domicile en l'étude de Maître M'Hamed Makni avocat à Sfax 5, rue Habib Thameur

Partie Saisie :

Sadok Ben Chedli Abid entrepreneur demeurant à Sfax route Caïd M'Hamed Km 2,500

En vertu d'une injonction à payer rendue par M. le Président du Tribunal de 1ère instance de Sfax en date du 12 février 1980 sous le N° 582 condamnant Sadok Ben Chedli Abid entrepreneur demeurant à Sfax Route de Caïd M'Hamed Km 2,500 à payer à son créancier les établissements Henriksen et Larsen représenté par son président directeur général dont le siège social est à Sfax Avenue Habib Bourbouba quatre mille neuf cent soixante douze dinars 567 millimes (4.972.576 dinars) solde du principal de la créance objet des deux traites la première N° 30436 / 3595 et la deuxième N° 30436/3246 échues le 10 novembre 1979 et les intérêts de droit à raison de 5% l'an à partir de la date, de l'échéance jusqu'au parfait paiement et trois dinars 117 millimes frais de la sommation à payer et 520 millimes frais de timbres ainsi que quinze dinars à titre d'honoraires d'avocat conventionnel ainsi que les frais d'exécution de cette injonction à payer signifié à la partie succombante par exploit de maître Abdelhamid Legimi huissier notaire à Sfax en date du 13 mars 1980 suivant PV N° 9842.

Et en vertu de la saisie immobilière exécutoire pratiquée par maître Abdelhamid Legimi huissier notaire à Sfax suivant exploit en date du 17 juin 1982 sous le N° 21627 dénoncé à la partie adverse par le même huissier notaire le 22 juin 1982 suivant exploit N° 21687.

Il sera procédé le mercredi 8 septembre 1982 à neuf heures de matin à l'audience et par devant la chambre des criées du tribunal de première instance de Sfax au palais de justice de la dite ville à la vente aux enchères publiques :

De la totalité du quart de la moitié de l'immeuble sis à Sfax route de Caïd M'Hamed Km 2,500 revenant à la partie saisie et consistant en un terrain d'une superficie approximative de 566 mètres carrés sur laquelle est édifée une villa d'une superficie de 202 mètres carrés couverts non encore aménagée avec une véranda ouest nord et une deuxième véranda sud.

Le dit immeuble est limité comme suit :

- Au sud : Lahiani et un passage.
- A l'ouest : Walha
- Au nord : Jarraya
- A l'est : Damak

la mise à prix est fixée à la somme de trois milles dinars (3.000.000 dinars) outre charges et frais.

En peut visiter l'immeuble saisie tous les jours pendant les jours ouvrables.

Pour de plus amples renseignements s'adresser au greffe du tribunal de première instance de Sfax ou le cahier des charges se trouve déposé et en l'étude de Maître M'Hamed Makni avocat à Sfax 5, rue Habib Thameur.

L'avocat poursuivant

M'Hamed Makni

N° C-374/2

**INVITATION A UNE DEUXIEME
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE**

Le conseil d'Administration de la Coopérative viticole de Grombailia invite tous les Adhérents à assister à une deuxième Assemblée Générale Ordinaire et ce pour délibérer sur le même ordre du jour tel qu'il a été fixé lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui a eu lieu le 30 Juillet 1982, et à laquelle le quorum n'a pas été atteint.

P/ Le conseil d'administration

S. NABLI

N° C.375/1

**VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES**

Poursuivantes : La société industrielle des aliments concentrés pour bétail. SICO. société anonyme dont le siège se trouve à route de Gabès Km 4,5 Sfax.

Partie Saisie : Contre, Monsieur Mohamed Zouari, agriculteur demeurant à route de Mahkia Km 15 Sfax.

L'Avocat Poursuivant : Maître Ilias Gargouri avocat près la cour de cassation demeurant rue Dag Hammarskjöld n° 13 Sfax.

Désignation des biens à vendre :

1) Une maison dite El Molsak sise à route de Seltania Km 7 Sfax limitée par : au Sud un passage sur lequel elle ouvre, ainsi que Zouari, au Nord Ketata, à l'Est Charchar, à l'Ouest Hadj Ahmed Zouari.

Dans un état moyen et dans un lieu non important, renfermant 2 chambres l'une donnant au Sud la deuxième donnant à l'ouest et une petite chambre dite moksoura donnant à l'Est, la tout donnant sur patios donnant au Sud et renfermant également une citerne contigue à une construction consistant à un hall donnant au Sud sans toit communiquant avec le passage d'accès renfermant une cuisine donnant au Nord et un W.C, une douche et un puit.

2) Une parcelle de terrain Ouest sise au dit lieu, complanté de jeunes arbres d'une superficie d'un marjaâ et un quart de marjaâ environs, limité par : au Sud Zouari, au Nord Ketata, à l'Est Ben Jemaâ et à l'Ouest un chemin d'accès.

Mise à prix

Pour le premier Lot : 2500 dinars

Pour le deuxième Lot : 1000 D.

Date de l'adjudication : Le 15 Septembre 1982, à 9 h. du matin à la salle des ventes immobilières au tribunal de première instance de Sfax. :

Une copie du cahier des charges est déposée au greffe du tribunal de première instance de Sfax, et au Cabinet de l'Avocat Poursuivant Maître Ilias Gargouri.

N° C-376/2

**VENTE D'UN FONDS DE
COMMERCE**

Faillite Sté Dhia

Par ordonnance de M. Le Juge vente du matériel et équipement commissaire, il sera procédé à la vente ainsi que le fonds de commerce de la Sté DHIA - la Charguia, le lundi 13 septembre 1982 à 16 h sur les lieux.

Paiement au comptant espèces ou chèque certifié plus frais.

Pour amples renseignements un cahier des charges est à la disposition des intéressés au cabinet de l'huissier notaire Me Med Karoui, 189 Rue Bab Souika Tunis - tel : 260-480 et au cabinet du Syndic M. Bouthour Abderrazak, 24 bis Bd Bab Bénat - Tunis. Tel : 264-028.

N° C-377/1

CONVOCACTION

Assemblée Générale Ordinaire
de la Coopérative Viticole
de Ghezala

Les adhérents sont priés de bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire de la coopérative qui aura lieu au siège de la coopérative à Ghazala le mercredi 25 Août 1982 à 9H du matin

Ordre du Jour

1) Lecture du rapport moral des exercices 76/77, 77/78, 78/79, 79/80

2) Lecture du rapport des commissaires aux comptes 76/77, 77/78, 78/79, 79/80

3) Lecture des bilans 76/77, 77/78, 78/79, 79/80

4) Renouvellement des membres du conseil d'administration

5) Nomination des commissaires aux comptes

6) Question diverses

Le président du C. A.
Mohamed Benmosbah

N° C-378/1

AVIS DE CONVOCACTION

OMNIUM DE MATERIAUX
PREFABRIQUES O.M.P.

Société Anonyme au Capital de
2.800.000 Dinars

Siège Social : Autoroute Sortie Sud
de Tunis Km 4,700 BEN AROUS

Messieurs les actionnaires de l'OMNIUM DE MATERIAUX PREFABRIQUES (OMP) Société Anonyme dont le siège est à Ben Arous, Autoroute Sortie Sud de Tunis km 4,700 sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires qui aura lieu le Mercredi 1er Septembre 1982 à 10H au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°/ Ratification du retard apporté à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.

2°/ Examen du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 1981

3 / Examen des rapports des commissaires aux comptes afférents au même exercice

4°/ Approbation s'il y a lieu des comptes et du bilan relatifs à la même gestion

5°/ Quitus aux Administrateurs

6°/ Ratification de la cooptation d'un Administrateur

7°/ Questions Diverses.

P/ Le Conseil d'Administration

— F. SAHTOUT

N C 379 /1

AVIS DE CONVOCACTION

OMNIUM DE MATERIAUX
PREFABRIQUES O.M.P.

Société Anonyme au Capital de
2.800.000 Dinars

Siège Social : Autoroute Sortie Sud
de Tunis Km 4,700 BEN AROUS

Messieurs les actionnaires de l'OMNIUM DE MATERIAUX PREFABRIQUES (OMP) Société Anonyme dont le siège est à Ben Arous, Autoroute Sortie Sud de Tunis km 4,700 sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le Mercredi 1er Septembre 1982 à 21H au siège de la Société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Augmentation du Capital

— Modification des statuts

— Questions Diverses

P/ Le Conseil D'Administration

F. SAHTOUT

N° C 380 /1

AUGMENTATION DE CAPITAL

Scanner Sélection

S. A. R. L. au capital de

43.000 Dinars

Siège Social

4. Rue de Jeune Foyer El Menzeh

Suivant procès - verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juillet 1982 le capital social de la société Scanner Sélection a été augmenté d'une somme de douze mille dinars et porté à 55000 dinars divisé en 1000 parts sociales

Le procès - verbal de cette AG a été enregistré à Tunis le 28 juillet 1982 et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 10 Août 1982 sous le n° 18/901

N° C-381/2

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Sté. Tunisienne de Menuiserie
S. A. R. L.

Suivant procès verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 Juin 1982, enregistré à Tunis A.C le 12 Juillet 1982, vol 864 série bis case 550.

Le Capital Social a été porté de 6.000 dinars à 10.500 dinars soit une augmentation de 4.500 dinars par apport en numéraires.

Dépôt : deux exemplaires du P.V ci-dessus indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 28 Juillet 1982 sous le n° 869/91.

La Gérante
Khammar Fatma

N° B-1482/1

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Par acte sous seing privé enregistré à Tunis, le 21 Juillet 1982, vol 865, série bis case 59, Monsieur Slaheddine Mbaziaa demeurant à Salambo, Rue Dar El Bahr n° 9 a vendu à Monsieur Moussa Rghioui domicilié à Tunis, Rue de Toulouse n° 58, El Ouardia, la totalité du fonds de commerce à usage de papeterie, librairie, articles de Paris et jouets exploité dans le local sis à Tunis, 42 rue Al Jazira, avec tous ses éléments corporels et incorporels.

Toutes oppositions doivent être faites entre les mains de Maître Said Bourguiba, 2, rue d'Epernay Tunis, dans les 20 jours à compter de la date d'insertion de cet avis au Journal Officiel sous peine de déchéance et forclusion.

Le présent avis est paru au Journal La Presse du 1er août 1982.

N° B-1483/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

ENTREPRISE M'RAD AKKARI

Et Cie

Capital : 2.000 Dinars

Siège Social

6, rue de Quebec Tunis

Suivant acte s.s.p. en date du 16 Mars 1982, enregistré à Tunis, A.C le 26 Mars 1982, vol 808, série 4, case 330, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis, le 27 Mars 1982, sous le n° 389/14, il a été constitué une société à responsabilité limitée ayant pour :

Dénomination : Entreprise M'rad Akkari et Cie

Capital : Le Capital est fixé à 2.000 dinars

Objet : Travaux de Terrassement et opérations de pose de Tuyauterie

Durée : 50 ans

Siège : 6, rue de Quebec Tunis

Gérance : Monsieur Laroussi Akkari est nommé comme gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus. Sa signature devra être néanmoins conjointe avec celle de Mr. Noureddine M'rad, sur tous les documents de paiement par banque

N° B.1484/1

CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Société Tunisienne

d'Isolation Tolerie « STTTT »

au Capital de 5.000 Dinars

6, Rue Cheikh Salah — TUNIS —

Suivant acte s.s.p. daté du 1er Février 1982, et enregistré à Tunis en date du 2 Février 1982, vol 806, série IV case, 395, une Société à Responsabilité limitée a été constituée :

Dénomination : Société Tunisienne d'Isolation Tolerie soit en Abrégé S. T. T. I. T

Objet : Isolation et Tolerie Industrielle.

Siège Social : 6, rue Cheikh Salah Tunis.

Capital : 5.000 Dinars.

Durée : 99 ans.

Gérance : La gérance est confiée à Monsieur Chouchane Slaheddine avec les pouvoirs les plus étendus.

N° B.1485/1

LOCATION D'UN FONDS DE COMMERCE

Par acte s.s.p. en date du 15 Juillet 1982, à Tunis et enregistré à Tunis, le 2 Août 1982, vol 865, série I case 261, Madame Habiba Regdal demeurant à El Menzah, a donné en location à la Société Mohamed Ben Lamine et Fils sis à Tunis, 73, rue Zarkoun son fonds de commerce qui lui appartient à Tunis 24, Souk El Grana et qui a pour objet tout commerce.

La Location a été consentie pour une période de 2 ans commençant le 1er Juillet 1982, et finissant le 30 Juin 1984.

En conséquence de quoi la Société Mohamed Ben Lamine sera à compter du début de la Location et pendant toute la durée de la Location seule responsable des dettes et obligations à l'égard des tiers.

N° B.1486/1

LOCATION D'UN FONDS DE COMMERCE

Par acte s.s.p. en date du 15 Juillet 1982, à Tunis et enregistré à Tunis, le 19 juillet 1982, vol 865, case 48, Monsieur Habib Ouall a donné en location à Monsieur Mokhtar Drira, demeurant à Tunis, le fonds de commerce qui lui appartient à Tunis, 129, rue Bab El Fella et qui a pour objet le commerce de droguerie quincaillerie.

La Location a été consentie pour une période d'une année commençant le 1er juillet 1982, et finissant le 30 Juin 1983, renouvelable après accord des deux parties.

En conséquence de quoi Monsieur Mokhtar Drira sera à compter du début de la Location et pendant toute la durée de la Location seul responsable des dettes et obligations à l'égard des tiers.

N° B.1487/1

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

D'un acte sous seing privé en date du 16 juillet 1982 enregistré à Tunis A.C le 28 juillet 1982 vol 865 série I case 190, il appert que M.Louis Boldi demeurant à Tunis, 28, rue Charles de Gaulle a vendu à M.Massaoud Ben Mohamed Lazhar

JOO demeurant à Tunis 5 rue Mostapha M'barek la totalité du fonds de commerce d'Horlogerie et d'optique exploité à Tunis 3, rue Regulus Local n° 4

Les oppositions au paiement du prix doivent être formées entre les mains de l'acquéreur à son domicile élu en l'étude de son avocat Maître Mohamed Chakroun, 1, rue Mostapha M'barek à Tunis au plus tard dans les 20 jours suivant la présente insertion.

Le présent avis a été publié sur le journal El Amal et l'Action du 5 août 1982.

N° B 1488/1

CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé daté à Bizerte le 27 juillet 1982 enregistré le 29 juillet 1982 folio 80 case 854 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 2 août 1982 sous le n° 22/1 il a été constitué une société à responsabilité limitée.

Dénomination : Société d'équipement général d'électricité de Bizerte

Objet : Tous les travaux électriques de tous genres

Siège : Rue Habib Thameur Bizerte.

Durée : 20 ans

Capital : 2.370 dinars divisé en 474 parts sociales

Gérance : Madame Turkia Ben Nacef Veuve Mohamed Lahbib Zaoui avec les pouvoirs les plus étendus.

N° B 1489/1

CONSTITUTION d'une Société Anonyme ENNADRA de Matériaux de Construction SEMC

Capital : 50.000 Dinars

Siège Social : 163, Cité Ettahrir TUNIS

I. Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 1982, enregistré à Tunis le 31 juillet 1982 folio 19 case 292 dont deux exemplaires ont été déposés préalablement au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis

Il a été établi les statuts d'une société anonyme dont extrait suit :

Dénomination : Société ENNADRA (S.E.M.C.)

Objet : La Société a pour objet l'importation, l'exportation, la distribution, la vente et l'achat en gros de tous les articles de matériaux de construction, des articles sanitaires ménagers, de plomberie, de tuyauteries, de quincaillerie, de boiserie de confort et dérivés, ainsi que généralement toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter son extension ou son développement

Durée : 99 ans

Siège Social : 163 cité Ettahrir Tunis

Capital : 50.000 Dinars

II - Déclaration de souscription et de versement elle a été faite par le fondateur de la société devant Mr. le receveur des actes civils de Tunis le 31 juillet 1982, registre des recepisés n° 2449

III - Assemblée Constitutive: suivant procès-verbal de l'assemblée constitutive tenue le 4 août 1982

- Les souscriptions de versements faites par les associés, la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur est verdique

- Les statuts de la société sont approuvés

- La société est administrée par un conseil d'administration composé de 3 membres lesquels ont accepté les dites fonctions

- Monsieur Abderrahmen Salmi est nommé commissaire aux comptes légal a accepté sa fonction et enfin, constaté la constitution de la société

IV Selon procès verbal des 1ères délibérations du conseil d'administration établi le 4 août 1982 a été élu Président-Directeur Général Monsieur Jaâfar El Mansi avec les pouvoirs les étendus

Le Président Directeur Général
N° B 1490 /1

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A BENI KHIAR

Suivant acte s.s.p. enregistré le 26 juillet 1982 à Nabeul et dont 2 exemplaires ont été déposés le 30 juillet 1982, suivant procès verbal de dépôt au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia, une société à responsabilité limitée a été constituée entre les personnes y indiquées ayant pour:

Objet : une entreprise de bâtiment de fabrication et de vente de matériaux de construction. En général,

toutes les opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement

Dénomination : Société EL MOS-TAKBAL DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Durée : 40 ans

Siège Social : Béni Khiair

Capital Social : 5.000 Dinars

Gérance : Elle a été confiée à Mr. Moncef Abdellatif avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait

Le gérant

Moncef Abdellatif

N° B 1491 /1

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE ANONYME

Société Tunisienne de Coordination
Technique

Siège Social : 31, Avenue de Paris
TUNIS

Capital Social : 100.000 Dinars
Registre du Commerce : 47 027

I. - Extrait des statuts : Suivant acte sous seing privé en date du 31 août 1981, enregistré à Tunis le 12 février 1982, volume 859, série ter, case 31, ont été établis les statuts d'une société anonyme dont il est extrait ce qui suit :

Forme juridique : Société anonyme

Dénomination : Société Tunisienne de Coordination Technique S.T.C.T.

Objet : assurer tant en Tunisie qu'à l'Etranger les prestations de " maître d'ouvrage délégué " et de coordination technique pour la réalisation des projets dans les domaines des infrastructures, du bâtiment et de l'industrie. Ces prestations ont un objectif de sécurité de coût et de délai de réalisation par une planification, une coordination et un contrôle des études et des travaux.

La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou opérations quelconque par voie de fusion apports, souscriptions, achat de titres et droits sociaux, constitution de sociétés nouvelles ou de toute manière.

— Capital Social : Cent mille Dinars (100.000D) composé de 10.000 actions de 10 dinars chacune

— Durée : 99 ans, à partir de sa constitution définitive.

Siège Social : 31, Avenue de Paris
TUNIS

II - Assemblée générale constitutive: Du procès-verbal de l'assemblée constitutive du 18 février 1982, enregistré à Tunis le 18 mars 1982, vol. 861, série bis case 343, il appert que cette assemblée a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement reçue le 12 février 1982 par Monsieur le Receveur des actes civils à Tunis sous le n° 2350 et enregistré le 12 février 1982, vol. 859, série ter, case 31, que l'assemblée a nommé un commissaire aux comptes et qu'elle a déclaré la société définitivement constituée.

III - Premier conseil d'Administration; Du procès verbal de la 1ère réunion du conseil d'Administration tenue le 18 février 1982 enregistré à Tunis le 18 mars 1982, vol. 861, série bis case 344, il appert que Mr SADOK BOURAOUI a été nommé Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'Administrateur et que les pouvoirs les plus étendus lui ont été conférés pour agir au nom de la société

IV - Dépôts : Deux exemplaires des statuts, de la liste des souscripteurs, et de chacun de deux procès verbaux ci-dessus indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 20 mai 1982 sous le n° 623/79.

Le Conseil d'Administration

N° B 1492 /1

AVIS

Suivant visa n° 5011 en date du 24 mars 1982 le Ministère de l'Intérieur a donné son accord à la modification apportée aux statuts de la ligue nationale contre la Tuberculose et les maladies respiratoires de l'Ariana

N° B 1493 /1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Suivant acte ssp en date du 21 juillet 1982 enregistré à Tunis le 26 juillet 1982 volume 813 série 4 case 530 dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° 885/2 en date du 4 août 1982, il a été constitué une SARL

Dénomination : "LA NOUVELLE"

Capital : 5.000 Dinars

Objet : Peinture et nettoyage des bâtiments de tout genre

Siège social : 21. Rue Mandès
France - Ariana

Durée : 99 ans

Gérance : Messieurs Ben Romdhane
Moncef et Belakhder Afif sont désignés gérants de la société avec les pouvoirs les plus étendus

N° B 1494 /1

FAILLITE

Société de Pneumatique et du
Caoutchouc

Siège : 78 Av. de Carthage - Tunis
Juge Commissaire : Melle Ben Nasser
Syndic : M. Ahmed Karoui

L'Etat des créances de la dite Fail-
lite a été déposé au tribunal de 1ère
instance le 29 juillet 1982

Le Syndic A. Karoui

N° B 1495 /1

CONSTITUTION D'UNE ORGANISATION

Nom : Organisation Tunisienne
de l'enfance.

But : S'occupe de l'enfant de la
formation de son fœtus et le pré-
pare à une participation positive
dans la vie sociale et satisfaisant
ses besoins physiques psychologi-
ques et sociaux - elle l'aide à ex-
ploiter utilement son temps libre.

Siège : Club Tahar Haddad pro-
visoirement.

Durée : Illimitée.

Visa : Ministère de l'Intérieur N°
5033 du 26 juillet 1982.

N° B 1496/1

REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

LE METAL

Société Anonyme au Capital de
207.500 Dinars

Siège Social : La Charguia - Tunis

Suivant décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 27 février
1982 enregistrée à Tunis le 24 Mars
1982 (vol. 860 série ter case 40) le
Capital Social a été porté à 207.500
Dinars et ce :

1°) à concurrence de 67.000 Dinars
par voie d'incorporation d'une action
nominative nouvelle pour deux actions
anciennes.

2°) à concurrence de 6.500 Dinars
par l'émission de 650 actions nomina-
tives souscrites en numéraires et
libérées en totalité lors de la souscrip-
tion.

L'article 7 des statuts a été modifié
en conséquence

Deux exemplaires des actes énu-
mérés ci-dessous ont été déposés au
greffe du tribunal de 1ère instance
de Tunis

— Procès-verbal de l'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire

— Etat des souscripteurs

— Déclaration de souscription et de
versement.

Le Conseil d'Administration

N° B 1497 /1

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

En vertu d'un acte sous seing
privé en date du 1er juin 1982, en-
registré à la recette de Béja le 14
juin 1982 folio 38 case 524 dont
deux copies du dit acte déposées au
greffe du tribunal de 1ère instance
de Béja le 22 juin 1982 sous le n°
613. Il a été constitué une société à
responsabilité limitée :

Appellation : STEPPB

Siège social : 1, Rue Tarek Iben
Ziad Béja

Capital : Mille dinars

Objet : Vente appareils télépho-
niques - nécessaire électrique et
tous travaux y afférents

Gérants : Chedly EL Balegh et
Hassen El Balegh.

N° B 1498/1

NOMINATION DE GERANTE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la Société Industrielle de Con-
fection " SINCO " SARL au Capital
de 1.000 Dinars enregistré à Tunis
AC le 10 mai 1979 vol 836 série 1
case 8 s'est tenue au siège de la so-
ciété 9, rue des Oeuillets Oued Gue-
riana district de Tunis le 17 mai
1982.

A l'unanimité Madame Naila EL
FEKIH épouse BEN AYED a été
nommée gérante de la société pour
une durée illimitée, avec les pouvoirs
les plus étendus

N° B 1499 /1

CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

Société « Frais - Chaud » S.A.R.L.

Capital 5000 dinars

Siège Social

1 Rue Jakarta le Bardo

Suivant décision de la gérance
enregistrée à Tunis le 14 juillet 1982
vol 864 série bis case 626., le siège
social de la dite société a été tran-
sferé du 1 rue Jakarta le Bardo au
39, Avenue Habib Bourguiba Tunis

N° B 1500/1

CONSTITUTION D'UNE SARL

Suivant acte s.s.p. en date du 15
avril 1982 enregistré à Djemmal (AC)
le 17 avril 1982 volume n° 97 folio
n° 18, dont deux exemplaires ont été
déposés au greffe du tribunal de 1ère
instance de Monastir, le 19 avril 1982
il a été constitué une S.A.R.L. ayant
pour :

Dénomination : Société de Menui-
serie Industrielle

Objet : Menuiserie Général

Capital : 6.000 Dinars

Gérant : Abdelkarim El Efrir

Durée : 33 ans

Siège Social : 8, rue Ben Aissa
Djemmal

N° B 1501 /1

AUGMENTATION DU CAPITAL AVIS AUX ACTIONNAIRES

SOCIETE JEUNESSE ET LOISIRS

Société Anonyme au Capital de
65.000 Dinars

IMMEUBLE C.T.A.M.A.

6, Avenue Habib Thameur - TUNIS

Suivant procès verbal du 24 octo-
bre 1981, dont copie a été déposée
au greffe du tribunal de 1ère instance
de Monastir suivant reçu N° 531 du
6 août 1982 l'Assemblée Générale
Extraordinaire selon appel du Conseil
tation de son capital

Au terme de la 1ère résolution le
capital de la Société passe de 65.000
Dinars à 240.000 Dinars par la créa-
tion de 35.000 actions nouvelles d'une
valeur nominale de 5,000 D chacune
à souscrire contre espèce et à libérer
par moitié.

Messieurs les actionnaires qui en-
tendent exercer leur droit préféren-
tiel tant à titre irréductible qu'à titre
réductible sont tenus de le faire sous
peine de déchéance dans un délai de

30 jours à compter de la date d'ouverture de la souscription fixée au jour de la parution du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le Président Directeur Général
N° B 1502 /1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Suivant acte s.s.p. en date du 4 août 1982 enregistré à Tunis (AC1) le 6 août 1982 volume 865 série bis case 257 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 7 août 1982 sous le n° 893/10. Il a constitué une SARL ayant pour :

Dénomination : RENT TOURS

Objet : Location de voitures avec et sans chauffeurs ventes et achats

Capital : 37.000 Dinars

Durée : 50 années à partir du 1er janvier 1982

Siège Social : 28, Rue du Caire et 24 Rue Garibaldi - TUNIS

Gérance : La Société est gérée par Monsieur Abderrazak Ben Khémals Jaballah avec les pouvoirs les plus étendus

N° B 1503 /1

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Par acte sous seing privé du 21 juin 1982 et enregistré à Nabeul le 7 août 1982 vol 87 série 46 case 817 Mr. Abdelhamid DAMAK demeurant à Sfax a cédé à son ex. associé Mr. Med. Abderrazak Ben Hamida demeurant à Nabeul la moitié du fonds de commerce sis rue Khiereddine Nabeul magasin nommé "HAMIDOU" ayant pour objet la vente des chaussures

Toute opposition devra être effectuée entre les mains de l'acheteur Med. Abderrazak Ben Hamida, Rue Khiereddine - Nabeul - (Chaussures HAMIDOU). Dans les 15 jours qui suivent l'insertion du présent avis au Journal Officiel.

N° B 1504 /1

LA GENERALE INFORMATIQUE
SARL au Capital de 1.000 Dinars
Siège Social : 6, Rue Métouia - Tunis

Par acte s.s.p. en date du 27 juin 1982 enregistré à Tunis A.C.I. le 30

juin 1982 vol 864 série I case 646 il a été constitué une SARL avec les caractéristiques suivantes :

Gérant : Moncef NAGHMOUCHI avec les pouvoirs les plus étendus

Objet : Travaux et études informatiques

Durée : 99 années

Siège Social : 6, Rue Métouia

Dénomination : La Générale Informatique

Capital : 1000 Dinars

Dépôt au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis de deux exemplaires des statuts sous le numéro 873/95 en date du 29 juillet 1982

LE GERANT

N° B 1505 /1

A V I S

SOCIETE INDUSTRIELLE DES
ARTICLES METALLIQUES SIAM

Société Anonyme au capital de
130.000 Dinars

Siège Social :

Route de Teniour km 0,500 - SFAX

Suivant délibération du Conseil d'Administration en date du 7 août 1981 dont procès verbal enregistré à Sfax AC et ID le 15 septembre 1980 n° 80 case 198 et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 5 octobre 1981 dépôt 5720 : Monsieur BOURICHA Abderrazak est nommé Président-Directeur-Général.

Le siège social est transféré de la Route de Ténior km 0,5 à Sfax à la Route de Gabès km 3 à Sfax.

Le Conseil d'Administration

N B 1506 /1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.
au Capital de 14.000.000 Dinars

Suivant statuts dont deux exemplaires ont été enregistrés à Tunis le 29 juin 1982, vol 812, série 5, case 695, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, à la date du 13 juillet 1982, une Société à Responsabilité Limitée a été constituée entre les associés ci-dessous désignés.

Dénomination : Société d'Electronique, d'Equipement et de Matériel de Sécurité - " SELEMAS "

Siège Social : 12 bis, Rue de Palestine 1002 TUNIS

Durée : Trente Années

Capital Social : Quatorze Mille Dinars, divisés en 1400 parts sociales

Le Gérant : Monsieur DAOU Jalèl-Eddine.

N° B 1507 /1

CESSION DE PARTS

SOCIETE SOGEPE S.A.R.L.

au Capital de 15.000 Dinars

Siège Social :

40, Avenue de Madrid - TUNIS

Par acte sous seing privé en date du 12 juin 1982 enregistré à Tunis le 6 juillet 1982 vol 813 série IV case 118 Madame Anissa Turki épouse Bensayah a cédé à Madame Ouacila Ben Halima Veuve Sidana, qui a accepté, la pleine propriété de la totalité de ses parts soit cent parts (100), qu'elle possède dans le capital de la Société "SOGEPE" avec tous les droits y afférents.

Deux exemplaires du dit acte ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 19 juillet 1982 sous le n° 846/68.

N° B 1508 /1

CONSTITUTION

SOCIETE " CONFORAMA " SARL

au Capital de 12.000 Dinars

Siège Social : 34, Rue Al Djazira
TUNIS

Par acte sous seing privé en date du 20 juin 1982, enregistré à Tunis le 2 juillet 1982, vol 864, série 1 case 825, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 4 août 1982 sous le N 884, il a été constitué une société à responsabilité limitée.

Dénomination : Société " CONFORAMA " S.A.R.L.

Objet : Vente en gros et en détail articles ménagers, électroménagers, sanitaires, en matière plastique, tubes etc...

Capital : 12.000 Dinars

Siège : 34, Rue Al Djazira - Tunis

Durée : 99 ans

Gérance : Mme Ben Hassine épouse Ben Yahia, est nommée gérante de la société

N° B 1509 /1

**CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME**

**SOCIÉTÉ MECANOGRAPHIE
MODERNE S.A.
« M E . M O »**

I - Statuts : Par acte sous seing privé en date du 25 juin 1982, enregistré à Tunis, le 28 juin 1982, folio 863, case 2 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 27 juillet 1982 sous le N° 862/84, il a été constitué une société anonyme :

Dénomination : Société Mécanographie Moderne S.A. " M.E.M.O "

Siège Social : 22, Rue de Rome Tunis

Capital : 13.000 Dinars

Objet : L'importation, l'exportation la diffusion, la vente, la commercialisation, l'entretien, la réparation de toutes sortes de machine et équipement de bureau.

Durée : 40 ans

II - Déclaration de souscription et de versement : cette déclaration faite par le fondateur a été reçue par le receveur des actes civils à Tunis, elle a été enregistrée le même jour folio 863 case 1

III - Assemblée générale constitutive Du procès verbal des délibérations de l'assemblée Générale Constitutive, en date du 3 juillet 1982 enregistré à Tunis le 14 juillet 1982 folio 68 case 5

1) Après vérification a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur.

A nommé les administrateurs prévus par les statuts.

- Monsieur M'HAMED ALI BOULMA
- Monsieur BOUSSAAD BOULMA
- Monsieur TAIEB BOUCHOUCHA

Lesquels ont accepté la dite fonction .

Elle a nommé comme commissaire aux comptes, Monsieur GASMI Hassen lequel a accepté ces fonctions.

IV - Administration : Du procès verbal des délibérations de la première réunion du conseil d'Administration en date du 8 juillet 1982, enregistré à Tunis le 21 juillet 1982 folio 865 case 76, il appert que le conseil a nommé Monsieur BOUSSAAD BOULMA en qualité de Président Directeur Général et lui a délégué les pouvoirs les plus étendus pour la direction de la Société.

Pour Extrait

N° B 1510/1

A V I S

Par acte sous seing privé daté du 23 avril 1982 et enregistré à Tunis le 8 juillet 1982 vol 813 série IV case 210 M. Mounir Ben Ahmed Ben Béchir a donné en gérance libre son magasin d'alimentation générale sis au Bardo Bel air 7, Rue des Palmiers à Mr. Messaoud Bouali ce dernier sera responsable des dettes vis-à-vis des tiers et des établissements publics et ce pendant un an finissant fin avril 1983

N° B 1511 /1

**CONSTITUTION
D'une S. A. R. L.**

Par acte s.s.p. en date du 22 Juin 1982, enregistré à Djebeniana le 23 Juin 1982, folio 40, case 229, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, il a été constitué cette Société.

Dénomination : Société Batima Sud

Capital : 22.500 Dinars

Forme : S.A.R.L

Siège Social : 7, Av. H. Bourguiba Sfax

Durée : 30 ans

Objet : Etreprise de Bâtiment et travaux publics

Gérant : Monsieur Hamadi Ayedi (avec les pouvoirs les plus étendus)

N° D-452/2

**CONSTITUTION
D'une S. A. R. L.**

Par acte s.s.p. en date du 1er Février 1982, enregistré à Sfax, le 24 Février 1982, folio 81 n° 350, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, le 11 Mars 1982, sous le n° 5960, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée sous les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Société Aldi Frères

Capital : 8.000 Dinars

Siège Social : 45, Avenue Farhat Hached - Sfax

Durée : 99 ans

Objet : Tout travaux de ravitaillement de navires se rattachant aux activités maritimes.

Gérant : Monsieur Naji Aldi est nommé gérant avec les pouvoirs les plus étendus.

N° D-453/2

**SOCIÉTÉ DE BOULANGERIE
PATISSERIE NOUR**

S. A. R. L. au capital de
12.000 Dinars

Siège Social

Rue commandant Bjaoui - Sousse -

Suite à la vente du fonds de commerce du 25 mars 1982 (J. O. R. T. du 2 avril 1982 N° 23 P. 810) et suivant P. V. de l'assemblée générale ordinaire du 13 mai 1982 enregistré à Sousse le 3 juin 1982 vol : 397 N° : 1033 Il a été décidé la boulangerie - pâtisserie NOUR avec la nomination de Monsieur Mohamed Ben Youssef ex-gérant demeurant 8 Avenue docteur Ibn Jazzar - Sousse - comme curateur .

Deux copies dudit P. V ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 2 Août 1982 sous le N° 99

N° D-454/1

CESSION DE PARTS

Société Tunisienne de
Distribution de Boisson et
d'Alimentation (STUBAL)
SARL

Au Capital de 50.000.000 Dinards
4, Rue de la République
Hammam - Liff
R.C. N° 43870 - Tunis

Suivant acte sous seing privé en date du 9 décembre 1981 enregistré à Tunis AC le 22 juin 1982 volume 864 serie bis case 128 monsieur Bechir Neji a vendu la totalité des 3000 parts qu'il détient à la société SDTUBAL à messieurs Lotfi Ben Bechir Neji, Toufik Ben Bechir Neji, Lasaad Ben Bechir Neji, Nouredine Ben Béchir Neji, Khaled Ben Bechir Neji et Madame Fatma Neji

Deux exemplaires de l'acte sus-visé ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 9 Août 1982

Le Gérant

N° D-456/1

CREATION D'UN ETABLISSEMENT STABLE

FORAKY

Société Anonyme au Capital de
130.000.000 FB

Siège Social : 13, Place des Barricades
Bruxelles - Belgique

R.C. : BRUXELLES 2.241

Adresse de l'Etablissement Stable
en Tunisie

Rue Ali DHIB - GABES

R.C. : GABES 504

1 / Par décision en date du 26 avril 1982, le Conseil d'Administration de la Société a décidé la création en Tunisie d'un Etablissement stable pour la durée de l'exécution du marché dont est titulaire la Société.

L'Etablissement Stable est domicilié
à GABES Rue Ali DHIB B.P. 14.

Monsieur Pierre FRANÇOIS a été
nommé responsable local avec les
pouvoirs les plus étendus.

2°/ DEPOT : 2 exemplaires du pro-
cès verbal du conseil d'administration

visé pour timbre et enregistré à Ga-
bès AC le 6 août 1982 folio 14, n°
1206, ont été déposés au greffe du
tribunal de 1ère instance de Gabès le
6 août 1982.

N° D 457 /2

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Société Pâtisserie BENTANFOUS
S.A.R.L AU CAPITAL DE D. 50 000

Siège Social :

43, Rue Al Jazira - Tunis

Par acte sous seing privé en date
du 5 Août 1982 enregistré à Tunis
le 7 Août 1982 N° 76050 Folio 29
Volume 814, il appert qu'une So-
ciété à responsabilité Limitée a été
constituée avec les caractéristiques
suivantes :

Objet : Toutes entreprises de
fabrication, transformation de la
pâtisserie, chocolaterie, croissan-
terie, cafétéria, et la cuisine rapi-
de « FAST FOOD ».

Dénomination : Société Patis-
serie BENTANFOUS .

Durée : 30 Ans renouvelable par
tacite reconduction .

Dépôt : 2 copies des statuts ont
été déposées au Greffe du Tribunal
de première instance de Tunis le
16 Août 1982 sous le N° 168 .

Gérance : Mr. Féréd Ben Chadly
BENTANFOUS qui accepte est dési-
gné comme Gérant de la Société
pour une durée illimitée et jusqu'à
ce qu'il sera mis fin à ses fonc-
tions par une décision collective
des associés prise à la majorité en
nombre et représentant au moins
les deux tiers (2/3) du Capital
Social. Mr. Féréd BENTANFOUS
avec les pouvoirs les plus étendus
pour son administration; toutefois
il ne pourra pas contacter des em-
prunts, effectuer des libéralités,
aliéner ou hypothéquer les immeu-
bles sociaux ou se substituer un
tiers dans ses fonctions sans le
consentement d'au moins les (2/3)
deux tiers des associés.

N° 464 D/2

Adjudications et Appels d'offres

APPEL D'OFFRES

Ministère de l'Équipement
Direction Régionale De Nabeul

La direction régionale de l'équi-
pement de Nabeul lance une adju-
dication sur appel d'offres pour les
travaux de construction d'une re-
cette des finances à Korba

Les entreprises agréées par le Mi-
nistère de l'Équipement dans la
catégorie «B» pour un plafond de

150.000,000 pourront retirer le dos-
sier auprès de Monsieur Mahmoud
Hmaied architecte DPLG Avenue
Habib Bourguiba, Sousse

Les offres doivent parvenir sous
plis recommandés au Nom de Mr
le directeur régional de l'équipe-
ment à Nabeul portant la mention
« à ne pas ouvrir avant le 23 août
1982 » date d'ouverture des plis à
10 H du matin

La 1ère enveloppe contiendra :

- Une attestation des impôts
- Une attestation de la CNSS

- Une attestation de non faillite
- Le récépissé de versement des
1500d000 du cautionnement provi-
soire

La 2ème enveloppe contiendra

- La soumission
- Le bordereau des prix
- Le détail estimatif
- Le cahier des charges
- Devis descriptif

N° E 176 /3

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.

EN VENTE

PRIX		PRIX	
Constitution de la République	0 D, 150	Loi des Finances 1981 extrait du Journal Officiel de la République Tunisienne N° 78 de 1980	0 D, 950
Statut Général des Personnels des Offices des Sociétés Nationales et des Sociétés d'Economie Mixte	0 D, 500	Loi des finances 1982 extrait du Journal Officiel de la République Tunisienne N° 84 de 1981	1 D, 500
Accord C.E.E.	1 D, 000	Recueil des circulaires (1962 à 1970) ..	1 D, 250
Affiche portant résumé des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 250	Recueil des circulaires 1976	1 D, 250
Bulletin Officiel des Douanes Tunisiennes	0 D, 400	Table Chronologique (1980)	0 D, 400
Bulletin Officiel de la Direction des Impôts	0 D, 400	Tables des matières (1978 à 1980)	0 D, 400
Code des Obligations et des Contrats	2 D, 000	Certificat de possession	0 D, 400
Code du Pêcheur	0 D, 600	Barème indiciaire	0 D, 200
Code du Statut Personnel	0 D, 750	Tableaux d'avancement des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ..	0 D, 400
Code de la Route	2 D, 000	Tarif des Droits de Douanes à l'Importation et à l'Exportation	3 D, 500
Code Pénal	1 D, 250	Avis de commerce extérieur et de change N° 1	2 D, 000
Recueil des arrêts rendus par le Tribunal Administratif 1975-1976-1977	3 D, 000	Avis aux importateurs et aux exportateurs (Ex : Avis N° 116)	2 D, 000
Recueil des arrêts rendus par le Tribunal Administratif 1978 «nouveau»	4 D, 000	Salaires et indemnités 1982	1 D, 200

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)

A votre disposition à l'IORT :

tirés à part du J O R T,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes

Vient de paraître

**CODE DES OBLIGATIONS
ET DES CONTRATS**

Prix : 2D, 000

CODE PENAL

Prix : 1D, 250

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

*Toutes commandes par vole postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition*

Journal Officiel de la République Tunisienne

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appels d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l' I. O. R. T. :

Radès, Km 2

Téléphones : 295-014
295-124

Au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 243-873

Edition originale : 225 Millimes
Edition française : 300 Millimes
Les annonces (la ligne) : 375 Millimes
Comptes financiers (la page) : 70 Dinars

ABONNEMENT ANNUEL *			
PAYS	EDITION Originale	TRADUCTION Française	Edition Originale et sa Traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ...	12	14,500	19,500
Autres Pays	16,500	19,500	25

* Pour l'Etranger, frais d'envoi en sus

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 60 88

S. T. B. Mégrine 450 225 206

B. N. T. Tunis 006 046

U. I. B. Agence A 35 70 100

Banque du Sud - Radès 09 47-00103